



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Susanto Bin Pono;
2. Tempat lahir : Suko Arjo (Lampung);
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun/ 19 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 RW.01 Kelurahan Penawar Rejo Kecamatan

Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi
Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan 13 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Fatma Dewi, S.Ag., M.H., Ponita, S.H., Fatmawati, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum IPWJ (Ikatan Pengacara Wanita Jambi) yang beralamat di Jl. Kolonel Abunjani, Lrg. Melati RT. 25 Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, dengan Surat Penetapan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO Bin PONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO Bin PONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUSANTO Bin PONO** berupa pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) Tahun**

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kemeja hitam panjang merk marimo
- 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk level nine
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk bontex
- 1 (satu) buah peci warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam
- 1 (satu) buah ikat pinggang tanpa merk ukuran 109 l 4 cm
- 1 (satu) buah tali warna putih kombinasi biru merah panjang sekitar $\pm$ 433 (empat ratus tiga puluh tiga) cm
- 1 (satu) buah lakban warna hitam p 290 (dua ratus sembilan puluh) cm. l 3.5 (tiga koma lima) cm
- 1 (satu) buah tali warna biru
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk picaso
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk dua part
- 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hijau toska milik saksi devika indera raza
- 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe senter warna biru milik korban an. matnur
- 1 (satu) satu lakban warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk samsung a05 warna hijau milik korban an. matnur

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara ALEXANDER TASMAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis dalam Nota Pembelaan (Pledooi) di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya yang melawan hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERI SUSANTO Bin PONO** bersama-sama AL IKHSAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), ALEXANDER TASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Telanaipura Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suay perbuatan pidana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada Hari Sabtu Tanggal 7 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN berangkat dari hotel di daerah Batam menuju ke Jambi melalui pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala tungkal Provinsi Jambi setelah sampai kemudian sekira jam 15:30 WIB Terdakwa bersama-sama AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN naik ke sebuah kapal penyebrangan tujuan jambi, saat didalam kapal ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada Terdakwa ***"Mas nanti kita cari mobil sampai di jambi ada travel kemaren yang saya tumpangan pas di tungkal, itu target kita. nanti mobil nya kita ambil orang nya kita sekap kita tinggalin di jalan karena Terdakwa lagi butuh uang lalu Terdakwa mengiyakannya selain itu ALEXANDER TASMAN juga mengajak Terdakwa mencari mobil Brio milik temanya kalo mobil tersebut ketemu nanti ada fee untuk Terdakwa mendengarkan hal tersebut***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa semakin bersemangat dan mengikuti semua ajakan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN ,selanjutnya tanggal 8 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa , AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN sampai di pelabuhan Roro yang berada di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,setelah turun dari kapal Terdakwa berjalan duluan tak lama setelah itu Terdakwa ditawarkan Travel oleh salah satu Sopir travel yang biasa standby di Pelabuhan namun Terdakwa tolak tawaran tersebut karena ALEXANDER TASMAN menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*jangan naik travel lain mas sama saya aja nanti ada yang jemput kita, kita mampir dulu di warung depan*" kemudian Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN berjalan menuju warung yang tak jauh dari pelabuhan lalu ALEXANDER TASMAN terus menghubungi Travel yang sudah menjadi target namun tidak diangkat ,lalu Terdakwa, AL IKHSAN dan ,ALEXANDER TASMAN berjalan dari pelabuhan menuju Pasar tungkal kemudian sekira pukul 19:00 WIB berhenti di salah satu warung toko buah kemudian ALEXANDER TASMAN kembali meghubungi nomor Driver atau Sopir mobil yang sudah menjadi target tersebut akan tetapi tidak juga diangkat oleh yang bersangkutan hingga pada akhirnya Terdakwa,ALEXANDER TASMAN, AL IKHSAN memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid yang tidak jauh dari tempat berhenti sebelumnya pada saat di masjid tersebut ALEXANDER dan AL IKHSAN pergi ke sebuah warung untuk membeli Rokok setelah kembali dari warung ALEXANDER membuka tas dan Terdakwa melihat ada Lakban warna hitam yang di beli pada saat mereka membeli Rokok, kemudian ALEXANDER mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepertinya target sudah tidak bisa diharapkan lagi karena tidak mengangkat telephone, nanti kita cari target di jalan saja mana yang ketemu itu yang kita ambil mobilnya ;

Bahwa keesokan harinya tanggal 9 September 2024 sekira pukul 5:30 WIB Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang tidak jauh dari Masjid setelah sampai di warung lalu Terdakwa ,AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN memesan Kopi dan Nasi gemuk untuk sarapan kemudian saksi ISMANTO selaku pemilik warung menanyakan kepada ALEXANDER TASMAN *mau kemana bang* kemudian ALEXANDER menjawab *mau ke jambi bang* lalu ditanya oleh saksi ISMANTO *sudah ada travel ke jambi* kemudian dijawab ALEXANDER TASMAN *Belum bang* lalu pemilik warung

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menawarkan mau tidak dipesankan Travel ke Jambi biasanya pagi ini dia berangkat kemudian ALEXANDER TASMAN menanyakan Berapa banyak isi penumpangnya bang lalu dijawab saksi ISMANTO ngak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 orang dan dijawab oleh ALEXANDER iya bang gpp kami mau kemudian saksi ISMANTO menghubungi sopir travel yaitu saksi korban MATNUR Bin UMAR dan sekira pukul 06:30 WIB datanglah 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh saksi korban MATNUR BIN UMAR lalu Terdakwa , AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN menaiki Mobil travel saat menaiki mobil Travel ada dua orang penumpang yaitu saksi DEVIKA INDERA RAZA dengan Posisi duduk di sebelah Kursi Sopir dan dan satu orang laki-laki yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang Sopir , kemudian ALEXANDER TUSAN dan AL IKHSAN duduk di bangku penumpang paling belakang, sedangkan Terdakwa duduk di bangku tengah selanjutnya saksi korban MATNUR Bin UMAR melanjutkan perjalanan menuju Jambi dan sampai di daerah Simpang Rimbo sekira pukul 10:00 WIB penumpang laki-laki meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang saksi korban MATNUR Bin UMAR kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren untuk menurunkan penumpang yaitu saksi DEVIKA INDERA RAZA kemudian setelah saksi DEVIKA INDERA RAZA turun Terdakwa di kode oleh ALEXANDER TASMAN untuk pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN duduk di kursi penumpang di bagian tengah , lalu saksi korban MATUR Bin UMAR melanjutkan perjalanan menuju daerah tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi karena ALEXANDER TASMAN meminta di turunkan di wilayah tersebut, seampainya di tujuan ALXANDER TASMAN pura pura menelfon istrinya setelah menelfon ALEXANDER mengatakan bahwa istrinya belum pulang kemudian ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada saksi MATNUR Bin UMAR untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Tugu keris dan turun di Mall pelayanan Publik ada yang hendak ditemui oleh ALEXANDER TASMAN setelah sampai di tempat yang dituju ALEXANDER TASMAN turun sebentar setelah itu kembali naik ke Mobil dan kembali melanjutkan perjalanan karena saksi korban MATNUR Bin UMAR akan menjemput paket titipan, setelah menjemput paket ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada saksi korban MATNUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UMAR "kita ke rumah dinas Walikota aja pak" lalu saksi korban MATNUR Bin UMAR mengatakan "ini tidak mutar mutar lagi kan" dan dijawab ALEXANDER TASMAN "tidak pak sampai disana nanti kami turun" selanjutnya saksi korban MATNUR Bin UMAR menuju lokasi yang dimaksud yaitu depan rumah dinas Walikota Jambi ,setelah sesampai ALEXANDER TASMAN menyuruh saksi korban MATNUR Bin UMAR untuk berhenti dan ketika saksi korban MATNUR Bin USMAN memberhentikan kendaraan di bahu jalan ALEXANDER TASMAN langsung mencekik leher saksi korban MATNUR Bin UMAR dengan menggunakan sutas tali tambang warna Biru (Daftar Pencarian barang) yang telah dipersiapkan sebelumnya , pada saat mencekik ALEXANDER TASMAN meminta bantuan AL IKSAN untuk memegang kendali tali karena ALEXANDER TASMAN akan menggunakan kedua tanganya untuk memelintir leher korban dikarenakan saat itu korban terus berontak sedangkan Terdakwa menarik rem tangan Mobil dan mematikan kunci kontak mobil agar tidak berjalan karena terinjak oleh korban ketika berontak, setelah memelintir leher korban hingga korban tidak sadarkan diri (meninggal) Terdakwa diberikan tali tambang oleh ALEXANDER TASMAN dan menyuruh Terdakwa untuk mengikat kaki saksi korban MATNUR Bin UMAR sedangkan AL IKHSAN mengikat tangan korban dengan menggunakan Lakban warna Hitam ke belakang punggung saksi korban MATNUR Bin UMAR lalu ALEXANDER TASMAN melakban mulut dan mata Korban, setelah semua terikat dan terlakban ALEXANDER TASMAN bersama AL IKHSAN mengangkat saksi korban MATNUR Bin UMAR ke Kursi penumpang, kemudian ALEXANDER TASMAN langsung mengambil alih kemudi mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ dan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung, sesampainya di daerah Telang Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyu Asin menurunkan mayat saksi korban MATNUR Bin UMAR di tepi jalan ALEXANDER TASMAN mengangkat bagian kepala korban, AL IKHSAN mengangkat bagian badan Korban, sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban, kemudian melemparkan mayat saksi korban MATNUR Bin UMAR ke arah jurang , kemudian Terdakwa , ALEXANDER TASMAN , AL IKHSAN kembali melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ milik saksi korban MATNUR Bin UMAR tanpa seizin dari saksi korban MATNUR Bin UMAR lalu mengambil 3 (tiga) buah

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



handphone milik korban MATNUR Bin UMAR yaitu 1(satu) unit HP merk Samsung A05 warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tie Senter warna biru 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau toska dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah sampai di Jembatan Playover Perbanggi besar mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai mogok kemudian ditinggalkan oleh Terdakwa, ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN dan pergi menuju rumah saksi TRIMASONA lalu menginap di rumah saksi TRIMASONA Alias DONAL dan pada tanggal 11 September 2024 Terdakwa, ALEXANDER TASMAN dan AL IKSAN pergi dari rumah saksi TRIMASONA Alias DONAL, Terdakwa pergi ke daerah tulang bawang sedangkan ALEXANDER TASMAN dan AL IKSAN pergi bersama-sama dan Terdakwa tidak mengetahui tujuannya hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi DOMENDRA, saksi BAGUS HERWANSYAH sekitar pukul 13.00 Wib di daerah C3 Sungai Lilin lalu dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses selanjutnya;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/13/IX/2024/Rumkit tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EMI HADAYANI SITUMORANG, Sp.F., M.H Nip:197207142006042013 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih empat puluh delapan tahunan, dengan panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, warna kulit hitam, sudah mengalami pembusukan, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan lima buah litan lakban berwarna hitam dan bagian dalam berwarna putih dengan ukuran dua ratus sembilan puluh sentimeter yang melingkar dari bibir bagian bawah sampai alis mata dan terdapat empat buah lilitan tali berbahan nilon yang melilit secara sempurna dengan panjang seluruhnya empat ratus tiga puluh empat sentimeter, dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kanan dan kiri dan terdapat patahnya tulang rawan gondok. Serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada tulang tengkorak bagian depan hingga kebelakang dan terdapat patahan di tulang tengkorak, akibat jeratan tali pada leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan patahnya tulang belakang bagian leher ke enam dan mengenai pembuluh darah besar arteri dan vena bagian leher sehingga menyebabkan pembuluh darah besar putus, hal ini lah yang menimbulkan perdarahan hebat serta menyebabkan mati lemas. Ditambah lagi dengan adanya bekapan yang menutup kedua saluran napas hidung dan mulut. Sehingga hal tersebut mempercepat proses kematian. Dan tidak ditemukan luka kekerasan tajam;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian an. Tn MATNUR Bin H. UMAR Nomor: B/1237/X/2024/Rumkit tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EMI HADAYANI SITUMORANG, Sp.F.,M.H Nip:197207142006042013 bahwa pasien meninggal dunia dibawa penyidik di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Jambi dengan diagnose "Death On Arrival (DOA)"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERI SUSANTO Bin PONO** bersama-sama AL IKHSAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), ALEXANDER TASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Telanaipura Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada Hari Sabtu Tanggal 7 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN berangkat dari hotel di daerah Batam menuju ke Jambi melalui pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi setelah sampai kemudian

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



sekira jam 15:30 WIB Terdakwa bersama-sama AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN naik ke sebuah kapal penyebrangan tujuan jambi, saat didalam kapal ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada Terdakwa *"Mas nanti kita cari mobil sampai di jambi ada travel kemaren yang saya tumpangin pas di tungkal, itu target kita. nanti mobil nya kita ambil orang nya kita sekap kita tinggalin di jalan karena Terdakwa lagi butuh uang lalu* Terdakwa mengiyakannya selain itu ALEXANDER TASMAN juga mengajak Terdakwa mencari mobil Brio milik temanya kalo mobil tersebut ketemu nanti ada fee untuk Terdakwa mendengarkan hal tersebut Terdakwa semakin bersemangat dan mengikuti semua ajakan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN ,selanjutnya tanggal 8 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa , AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN sampai di pelabuhan Roro yang berada di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,setelah turun dari kapal Terdakwa berjalan duluan tak lama setelah itu Terdakwa ditawarkan Travel oleh salah satu Sopir travel yang biasa standbay di Pelabuhan namun Terdakwa tolak tawaran tersebut karena ALEXANDER TASMAN menghampiri Terdakwa dan mengatakan *"jangan naik travel lain mas sama saya aja nanti ada yang jemput kita, kita mampir dulu di warung depan"* kemudian Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN berjalan menuju warung yang tak jauh dari pelabuhan lalu ALEXANDER TASMAN terus menghubungi Travel yang sudah menjadi target namun tidak diangkat ,lalu Terdakwa, AL IKHSAN dan , ALEXANDER TASMAN berjalan dari pelabuhan menuju Pasar tungkal kemudian sekira pukul 19:00 WIB berhenti di salah satu warung toko buah kemudian ALEXANDER TASMAN kembali meghubungi nomor Driver atau Sopir mobil yang sudah menjadi target tersebut akan tetapi tidak juga diangkat oleh yang bersangkutan hingga pada akhirnya Terdakwa,ALEXANDER TASMAN, AL IKHSAN memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid yang tidak jauh dari tempat berhenti sebelumnya pada saat di masjid tersebut ALEXANDER dan AL IKHSAN pergi ke sebuah warung untuk membeli Rokok setelah kembali dari warung ALEXANDER membuka tas dan Terdakwa melihat ada Lakban warna hitam yang di beli pada saat mereka membeli Rokok, kemudian ALEXANDER mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepertinya target sudah tidak bisa diharapkan lagi karena tidak mengangkat telephone, nanti kita cari target dijalan saja mana yang ketemu itu yang kita ambil mobilnya;



Bahwa keesokan harinya tanggal 9 September 2024 sekira pukul 05:30 WIB Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang tidak jauh dari Masjid setelah sampai diwarung lalu Terdakwa ,AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN memesan Kopi dan Nasi gemuk untuk sarapan kemudian saksi ISMANTO selaku pemilik warung menanyakan kepada ALEXANDER TASMAN *mau kemana bang* kemudian ALEXANDER menjawab *mau ke jambi bang* lalu ditanya oleh saksi ISMANTO *sudah ada travel ke jambi* kemudian dijawab ALEXANDER TASMAN *Belum bang* lalu pemilik warung menawarkan *mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat* kemudian ALEXANDER TASMAN menanyakan *Berapa banyak isi penumpangnya bang* lalu dijawab saksi ISMANTO *ngak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 orang* dan dijawab oleh ALEXANDER *iya bang gpp kami mau* kemudian saksi ISMANTO menghubungi sopir travel yaitu saksi korban MATNUR Bin UMAR dan sekira pukul 06:30 WIB datanglah 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh saksi korban MATNUR BIN UMAR lalu Terdakwa , AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN menaiki Mobil travel saat menaiki mobil Travel ada dua orang penumpang yaitu saksi DEVIKA INDERA RAZA dengan Posisi duduk di sebelah Kursi Sopir dan dan satu orang laki-laki yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang Sopir , kemudian ALEXANDER TUSAN dan AL IKHSAN duduk di bangku penumpang paling belakang, sedangkan Terdakwa duduk di bangku tengah selanjutnya saksi korban MATNUR Bin UMAR melanjutkan perjalanan menuju Jambi dan sampai di daerah Simpang Rimbo sekira pukul 10:00 WIB penumpang laki-laki meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang saksi korban MATNUR Bin UMAR kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren untuk menurunkan penumpang yaitu saksi DEVIKA INDERA RAZA kemudian setelah saksi DEVIKA INDERA RAZA turun Terdakwa di kode oleh ALEXANDER TASMAN untuk pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN duduk di kursi penumpang di bagian tengah , lalu saksi korban MATUR Bin UMAR melanjutkan perjalanan menuju daerah tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi karena ALEXANDER TASMAN meminta di turunkan di wilayah tersebut, seampainya di tujuan ALXANDER TASMAN pura pura



menelfon istrinya setelah menelfon ALEXANDER mengatakan bahwa istrinya belum pulang kemudian ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada saksi MATNUR Bin UMAR untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Tugu keris dan turun di Mall pelayanan Publik ada yang hendak ditemui oleh ALEXANDER TASMAN setelah sampai di tempat yang dituju ALEXANDER TASMAN turun sebentar setelah itu kembali naik ke Mobil dan kembali melanjutkan perjalanan karena saksi korban MATNUR Bin UMAR akan menjemput paket titipan, setelah menjemput paket ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada saksi korban MATNUR Bin UMAR *"kita ke rumah dinas Walikota aja pak"* lalu saksi korban MATNUR Bin UMAR mengatakan *"ini tidak mutar mutar lagi kan"* dan dijawab ALEXANDER TASMAN *"tidak pak sampai disana nanti kami turun"* selanjutnya saksi korban MATNUR Bin UMAR menuju lokasi yang dimaksud yaitu depan rumah dinas Walikota Jambi, setelah sesampai ALEXANDER TASMAN menyuruh saksi korban MATNUR Bin UMAR untuk berhenti dan ketika saksi korban MATNUR Bin USMAN memberhentikan kendaraan di bahu jalan ALEXANDER TASMAN langsung mencekik leher saksi korban MATNUR Bin UMAR dengan menggunakan sutas tali tambang warna Biru (Daftar Pencarian barang) yang telah dipersiapkan sebelumnya, pada saat mencekik ALEXANDER TASMAN meminta bantuan AL IKSAN untuk memegang kendali tali karena ALEXANDER TASMAN akan menggunakan kedua tanganya untuk memelintir leher korban dikarenakan saat itu korban terus berontak sedangkan Terdakwa menarik rem tangan Mobil dan mematikan kunci kontak mobil agar tidak berjalan karena terinjak oleh korban ketika berontak, setelah memelintir leher korban hingga korban tidak sadarkan diri (meninggal) Terdakwa diberikan tali tambang oleh ALEXANDER TASMAN dan menyuruh Terdakwa untuk mengikat kaki saksi korban MATNUR Bin UMAR sedangkan AL IKHSAN mengikat tangan korban dengan menggunakan Lakban warna Hitam ke belakang punggung saksi korban MATNUR Bin UMAR lalu ALEXANDER TASMAN melakban mulut dan mata Korban, setelah semua terikat dan terlakban ALEXANDER TASMAN bersama AL IKHSAN mengangkat saksi korban MATNUR Bin UMAR ke Kursi penumpang, kemudian ALEXANDER TASMAN langsung mengambil alih kemudi mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ dan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung, sesampainya di daerah Telang Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyu Asin menurunkan



mayat saksi korban MATNUR Bin UMAR di tepi jalan ALEXANDER TASMAN mengangkat bagian kepala korban, AL IKHSAN mengangkat bagian badan Korban, sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban, kemudian melemparkan mayat saksi korban MATNUR Bin UMAR ke arah jurang, kemudian Terdakwa, ALEXANDER TASMAN, AL IKHSAN kembali melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ milik saksi korban MATNUR Bin UMAR tanpa seizin dari saksi korban MATNUR Bin UMAR lalu mengambil 3 (tiga) buah handphone milik korban MATNUR Bin UMAR yaitu 1(satu) unit HP merk Samsung A05 warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tie Senter warna biru 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau toska dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah sampai di Jembatan Playover Perbanggi besar mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai mogok kemudian ditinggalkan oleh Terdakwa, ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN dan pergi menuju rumah saksi TRIMASONA lalu menginap di rumah saksi TRIMASONA Alias DONAL dan pada tanggal 11 September 2024 Terdakwa, ALEXANDER TASMAN dan AL IKSAN pergi dari rumah saksi TRIMASONA Alias DONAL, Terdakwa pergi ke daerah tulang bawang sedangkan ALEXANDER TASMAN dan AL IKSAN pergi bersama-sama dan Terdakwa tidak mengetahui tujuannya hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi DOMENDRA, saksi BAGUS HERWANSYAH sekitar pukul 13.00 WIB di daerah C3 Sungai Lilin lalu dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:R/13/IX/2024/Rumkit tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EMI HADAYANI SITUMORANG, Sp.F.,M.H Nip:197207142006042013 dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih empat puluh delapan tahunan, dengan panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, warna kulit hitam, sudah mengalami pembusukan, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan lima buah litan lakban berwarna hitam dan bagian dalam berwarna putih dengan ukuran dua ratus sembilan puluh



sentimeter yang melingkar dari bibir bagian bawah sampai alis mata dan terdapat empat buah lilitan tali berbahan nilon yang melilit secara sempurna dengan panjang seluruhnya empat ratus tiga puluh empat sentimeter, dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kanan dan kiri dan terdapat patahnya tulang rawan gondok. Serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada tulang tengkorak bagian depan hingga kebelakang dan terdapat patahan di tulang tengkorak, akibat jeratan tali pada leher menyebabkan patahnya tulang belakang bagian leher ke enam dan mengenai pembuluh darah besar arteri dan vena bagian leher sehingga menyebabkan pembuluh darah besar putus, hal ini lah yang menimbulkan perdarahan hebat serta menyebabkan mati lemas. Ditambah lagi dengan adanya bekapan yang menutup kedua saluran napas hidung dan mulut. Sehingga hal tersebut mempercepat proses kematian. Dan tidak ditemukan luka kekerasan tajam;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian an.Tn MATNUR Bin H.UMAR Nomor:B/1237/X/2024/Rumkit tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EMI HADAYANI SITUMORANG ,Sp.F.,M.H Nip:197207142006042013 bahwa pasien meninggal dunia dibawa penyidik di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Jambi dengan diagnose "Death On Arrival (DOA)"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERI SUSANTO Bin PONO** bersama-sama AL IKHSAN (Daftar PencarianOrang/DPO), ALEXANDER TASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Telanaipura Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, "**Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan,Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula Pada Hari Sabtu Tanggal 7 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN berangkat dari hotel di daerah Batam menuju ke Jambi melalui pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi setelah sampai kemudian sekira jam 15:30 WIB Terdakwa bersama-sama AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN naik ke sebuah kapal penyebrangan tujuan jambi, saat didalam kapal ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada Terdakwa *"Mas nanti kita cari mobil sampai di jambi ada travel kemaren yang saya tumpangin pas di tungkal, itu target kita. nanti mobil nya kita ambil orang nya kita sekap kita tinggalin di jalan karena Terdakwa lagi butuh uang lalu Terdakwa mengiyakannya selain itu ALEXANDER TASMAN juga mengajak Terdakwa mencari mobil Brio milik temanya kalo mobil tersebut ketemu nanti ada fee untuk Terdakwa mendengarkan hal tersebut Terdakwa semakin bersemangat dan mengikuti semua ajakan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN ,selanjutnya tanggal 8 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa , AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN sampai di pelabuhan Roro yang berada di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,setelah turun dari kapal Terdakwa berjalan duluan tak lama setelah itu Terdakwa ditawarkan Travel oleh salah satu Sopir travel yang biasa standby di Pelabuhan namun Terdakwa tolak tawaran tersebut karena ALEXANDER TASMAN menghampiri Terdakwa dan mengatakan *"jangan naik travel lain mas sama saya aja nanti ada yang jemput kita, kita mampir dulu di warung depan"* kemudian Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN berjalan menuju warung yang tak jauh dari pelabuhan lalu ALEXANDER TASMAN terus menghubungi Travel yang sudah menjadi target namun tidak diangkat ,lalu Terdakwa, AL IKHSAN dan , ALEXANDER TASMAN berjalan dari pelabuhan menuju Pasar tungkal kemudian sekira pukul 19:00 WIB berhenti di salah satu warung toko buah kemudian ALEXANDER TASMAN kembali meghubungi nomor Driver atau Sopir mobil yang sudah menjadi target tersebut akan tetapi tidak juga diangkat oleh yang bersangkutan hingga pada akhirnya Terdakwa,ALEXANDER TASMAN, AL IKHSAN memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid yang tidak jauh dari tempat berhenti sebelumnya pada saat di masjid tersebut ALEXANDER dan AL IKHSAN pergi ke sebuah warung untuk membeli Rokok setelah kembali dari warung ALEXANDER membuka tas dan Terdakwa melihat*

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Lakban warna hitam yang di beli pada saat mereka membeli Rokok, kemudian ALEXANDER mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepertinya target sudah tidak bisa diharapkan lagi karena tidak mengangkat telephone, nanti kita cari target di jalan saja mana yang ketemu itu yang kita ambil mobilnya;

Bahwa keesokan harinya tanggal 9 September 2024 sekira pukul 05:30 WIB Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang tidak jauh dari Masjid setelah sampai di warung lalu Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN memesan Kopi dan Nasi gemuk untuk sarapan kemudian saksi ISMANTO selaku pemilik warung menanyakan kepada ALEXANDER TASMAN *mau kemana bang* kemudian ALEXANDER menjawab *mau ke jambi bang* lalu ditanya oleh saksi ISMANTO *sudah ada travel ke jambi* kemudian dijawab ALEXANDER TASMAN *Belum bang* lalu pemilik warung menawarkan *mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat* kemudian ALEXANDER TASMAN menanyakan *Berapa banyak isi penumpangnya bang* lalu dijawab saksi ISMANTO *ngak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 orang* dan dijawab oleh ALEXANDER *iya bang gpp kami mau* kemudian saksi ISMANTO menghubungi sopir travel yaitu saksi korban MATNUR Bin UMAR dan sekira pukul 06:30 WIB datanglah 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh saksi korban MATNUR BIN UMAR lalu Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN menaiki Mobil travel saat menaiki mobil Travel ada dua orang penumpang yaitu saksi DEVIKA INDERA RAZA dengan Posisi duduk di sebelah Kursi Sopir dan dan satu orang laki-laki yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang Sopir, kemudian ALEXANDER TUSAN dan AL IKHSAN duduk di bangku penumpang paling belakang, sedangkan Terdakwa duduk di bangku tengah selanjutnya saksi korban MATNUR Bin UMAR melanjutkan perjalanan menuju Jambi dan sampai di daerah Simpang Rimbo sekira pukul 10:00 WIB penumpang laki-laki meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang saksi korban MATNUR Bin UMAR kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren untuk menurunkan penumpang yaitu saksi DEVIKA INDERA RAZA kemudian setelah saksi DEVIKA INDERA RAZA turun Terdakwa di kode oleh ALEXANDER TASMAN untuk pindah ke kursi depan samping sopir

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN duduk di kursi penumpang di bagian tengah , lalu saksi korban MATUR Bin UMAR melanjutkan perjalanan menuju daerah tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi karena ALEXANDER TASMAN meminta di turunkan di wilayah tersebut, seampainya di tujuan ALXANDER TASMAN pura pura menelfon istrinya setelah menelfon ALEXANDER mengatakan bahwa istrinya belum pulang kemudian ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada saksi MATNUR Bin UMAR untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Tugu keris dan turun di Mall pelayanan Publik ada yang hendak ditemui oleh ALEXANDER TASMAN setelah sampai di tempat yang dituju ALEXANDER TASMAN turun sebentar setelah itu kembali naik ke Mobil dan kembali melanjutkan perjalanan karena saksi korban MATNUR Bin UMAR akan menjemput paket titipan, setelah menjemput paket ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada saksi korban MATNUR Bin UMAR *"kita ke rumah dinas Walikota aja pak"* lalu saksi korban MATNUR Bin UMAR mengatakan *"ini tidak mutar mutar lagi kan"* dan dijawab ALEXANDER TASMAN *"tidak pak sampai disana nanti kami turun"* selanjutnya saksi korban MATNUR Bin UMAR menuju lokasi yang dimaksud yaitu depan rumah dinas Walikota Jambi ,setelah sesampai ALEXANDER TASMAN menyuruh saksi korban MATNUR Bin UMAR untuk berhenti dan ketika saksi korban MATNUR Bin USMAN memberhentikan kendaraan di bahu jalan ALEXANDER TASMAN langsung mencekik leher saksi korban MATNUR Bin UMAR dengan menggunakan sutas tali tambang warna Biru (Daftar Pencarian barang) yang telah dipersiapkan sebelumnya , pada saat mencekik ALEXANDER TASMAN meminta bantuan AL IKSAN untuk memegang kendali tali karena ALEXANDER TASMAN akan menggunakan kedua tanganya untuk memelintir leher korban dikarenakan saat itu korban terus berontak sedangkan Terdakwa menarik rem tangan Mobil dan mematikan konci kontak mobil agar tidak berjalan karena terinjak oleh korban ketika berontak, setelah memelintir leher korban hingga korban tidak sadarkan diri (meninggal) Terdakwa diberikan tali tambang oleh ALEXANDER TASMAN dan menyuruh Terdakwa untuk mengikat kaki saksi korban MATNUR Bin UMAR sedangkan AL IKHSAN mengikat tangan korban dengan menggunakan Lakban warna Hitam ke belakang punggung saksi korban MATNUR Bin UMAR lalu ALEXANDER TASMAN melakban mulut dan mata Korban, setelah semua terikat dan terlakban ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASMAN bersama AL IKHSAN mengangkat saksi korban MATNUR Bin UMAR ke Kursi penumpang, kemudian ALEXANDER TASMAN langsung mengambil alih kemudi mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ dan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung, sesampainya di daerah Telang Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyu Asin menurunkan mayat saksi korban MATNUR Bin UMAR di tepi jalan ALEXANDER TASMAN mengangkat bagian kepala korban, AL IKHSAN mengangkat bagian badan Korban, sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban, kemudian melemparkan mayat saksi korban MATNUR Bin UMAR kea rah jurang , kemudian Terdakwa , ALEXANDER TASMAN , AL IKHSAN kembali melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ milik saksi korban MATNUR Bin UMAR tanpa seizin dari saksi korban MATNUR Bin UMAR lalu mengambil 3 (tiga) buah handphone milik korban MATNUR Bin UMAR yaitu 1(satu) unit HP merk Samsung A05warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tie Senter warna biru 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau toska dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah sampai di Jembatan Playover Perbanggi besar mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai mogok kemudian ditinggalkan oleh Terdakwa, ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN dan pergi menuju rumah saksi TRIMASONA lalu menginap di rumah saksi TRIMASONA Alias DONAL dan pada tanggal 11 September 2024 Terdakwa , ALEXANDER TASMAN dan AL IKSAN pergi dari rumah saksi TRIMASONA Alias DONAL ,Terdakwa pergi ke daerah tulang bawang sedangkan ALEXANDER TASMAN dan AL IKSAN pergi bersama-sama dan Terdakwa tidak mengetahui tujuannya hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi DOMENDRA, saksi BAGUS HERWANSYAH sekitar pukul 13.00 WIB di daerah C3 Sungai Lilin lalu dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/13/IX/2024/Rumkit tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EMI HADAYANI SITUMORANG, Sp.F.,M.H Nip:197207142006042013 dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih empat puluh delapan tahunan, dengan panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, warna kulit hitam, sudah mengalami pembusukan, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan lima buah litan lakban berwarna hitam dan bagian dalam berwarna putih dengan ukuran dua ratus sembilan puluh sentimeter yang melingkar dari bibir bagian bawah sampai alis mata dan terdapat empat buah lilitan tali berbahan nilon yang melilit secara sempurna dengan panjang seluruhnya empat ratus tiga puluh empat sentimeter, dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kanan dan kiri dan terdapat patahnya tulang rawan gondok. Serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada tulang tengkorak bagian depan hingga kebelakang dan terdapat patahan di tulang tengkorak, akibat jeratan tali pada leher menyebabkan patahnya tulang belakang bagian leher ke enam dan mengenai pembuluh darah besar arteri dan vena bagian leher sehingga menyebabkan pembuluh darah besar putus, hal ini lah yang menimbulkan perdarahan hebat serta menyebabkan mati lemas. Ditambah lagi dengan adanya bekapan yang menutup kedua saluran napas hidung dan mulut. Sehingga hal tersebut mempercepat proses kematian. Dan tidak ditemukan luka kekerasan tajam;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian an. Tn MATNUR Bin H. UMAR Nomor: B/1237/X/2024/Rumkit tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EMI HADAYANI SITUMORANG,Sp.F.,M.H Nip:197207142006042013 bahwa pasien meninggal dunia dibawa penyidik di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Jambi dengan diagnose "Death On Arrival (DOA)"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERI SUSANTO Bin PONO** bersama-sama AL IKHSAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), ALEXANDER TASMAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Telanaipura Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian"** ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada Hari Sabtu Tanggal 7 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN berangkat dari hotel di daerah Batam menuju ke Jambi melalui pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi setelah sampai kemudian sekira jam 15:30 WIB Terdakwa bersama-sama AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN naik ke sebuah kapal penyebrangan tujuan jambi, saat didalam kapal ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada Terdakwa *"Mas nanti kita cari mobil sampai di jambi ada travel kemaren yang saya tumpangin pas di tungkal, itu target kita. nanti mobil nya kita ambil orang nya kita sekap kita tinggalin di jalan karena Terdakwa lagi butuh uang lalu Terdakwa mengiyakannya selain itu ALEXANDER TASMAN juga mengajak Terdakwa mencari mobil Brio milik temanya kalo mobil tersebut ketemu nanti ada fee untuk Terdakwa mendengarkan hal tersebut Terdakwa semakin bersemangat dan mengikuti semua ajakan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN ,selanjutnya tanggal 8 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa , AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN sampai di pelabuhan Roro yang berada di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,setelah turun dari kapal Terdakwa berjalan duluan tak lama setelah itu Terdakwa ditawarkan Travel oleh salah satu Sopir travel yang biasa standby di Pelabuhan namun Terdakwa tolak tawaran tersebut karena ALEXANDER TASMAN menghampiri Terdakwa dan mengatakan *"jangan naik travel lain mas sama saya aja nanti ada yang jemput kita, kita mampir dulu di warung depan"* kemudian Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN berjalan menuju warung yang tak jauh dari pelabuhan lalu ALEXANDER TASMAN terus*



menghubungi Travel yang sudah menjadi target namun tidak diangkat ,lalu Terdakwa, AL IKHSAN dan , ALEXANDER TASMAN berjalan dari pelabuhan menuju Pasar tunggal kemudian sekira pukul 19:00 WIB berhenti di salah satu warung toko buah kemudian ALEXANDER TASMAN kembali meghubungi nomor Driver atau Sopir mobil yang sudah menjadi target tersebut akan tetapi tidak juga diangkat oleh yang bersangkutan hingga pada akhirnya Terdakwa,ALEXANDER TASMAN, AL IKHSAN memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid yang tidak jauh dari tempat berhenti sebelumnya pada saat di masjid tersebut ALEXANDER dan AL IKHSAN pergi ke sebuah warung untuk membeli Rokok setelah kembali dari warung ALEXANDER membuka tas dan Terdakwa melihat ada Lakban warna hitam yang di beli pada saat mereka membeli Rokok, kemudian ALEXANDER mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepertinya target sudah tidak bisa diharapkan lagi karena tidak mengangkat telephone, nanti kita cari target di jalan saja mana yang ketemu itu yang kita ambil mobilnya;

Bahwa keesokan harinya tanggal 9 September 2024 sekira pukul 05:30 WIB Terdakwa, AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang tidak jauh dari Masjid setelah sampai diwarung lalu Terdakwa ,AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN memesan Kopi dan Nasi gemuk untuk sarapan kemudian saksi ISMANTO selaku pemilik warung menanyakan kepada ALEXANDER TASMAN *mau kemana bang* kemudian ALEXANDER menjawab *mau ke jambi bang* lalu ditanya oleh saksi ISMANTO *sudah ada travel ke jambi* kemudian dijawab ALEXANDER TASMAN *Belum bang* lalu pemilik warung menawarkan *mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat* kemudian ALEXANDER TASMAN menanyakan *Berapa banyak isi penumpangnya bang* lalu dijawab saksi ISMANTO *ngak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 orang* dan dijawab oleh ALEXANDER *iya bang gpp kami mau* kemudian saksi ISMANTO menghubungi sopir travel yaitu saksi korban MATNUR Bin UMAR dan sekira pukul 06:30 WIB datanglah 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh saksi korban MATNUR BIN UMAR lalu Terdakwa , AL IKHSAN dan ALEXANDER TASMAN menaiki Mobil travel saat menaiki mobil Travel ada dua orang penumpang yaitu saksi DEVIKA INDERA RAZA dengan Posisi duduk di sebelah Kursi Sopir dan dan satu orang



laki-laki yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang Sopir , kemudian ALEXANDER TUSAN dan AL IKHSAN duduk di bangku penumpang paling belakang, sedangkan Terdakwa duduk di bangku tengah selanjutnya saksi korban MATNUR Bin UMAR melanjutkan perjalanan menuju Jambi dan sampai di daerah Simpang Rimbo sekira pukul 10:00 WIB penumpang laki-laki meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang saksi korban MATNUR Bin UMAR kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren untuk menurunkan penumpang yaitu saksi DEVIKA INDERA RAZA kemudian setelah saksi DEVIKA INDERA RAZA turun Terdakwa di kode oleh ALEXANDER TASMAN untuk pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN duduk di kursi penumpang di bagian tengah , lalu saksi korban MATNUR Bin UMAR melanjutkan perjalanan menuju daerah tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi karena ALEXANDER TASMAN meminta di turunkan di wilayah tersebut, seampainya di tujuan ALXANDER TASMAN pura pura menelfon istrinya setelah menelfon ALEXANDER mengatakan bahwa istrinya belum pulang kemudian ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada saksi MATNUR Bin UMAR untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Tugu keris dan turun di Mall pelayanan Publik ada yang hendak ditemui oleh ALEXANDER TASMAN setelah sampai di tempat yang dituju ALEXANDER TASMAN turun sebentar setelah itu kembali naik ke Mobil dan kembali melanjutkan perjalanan karena saksi korban MATNUR Bin UMAR akan menjemput paket titipan, setelah menjemput paket ALEXANDER TASMAN mengatakan kepada saksi korban MATNUR Bin UMAR *"kita ke rumah dinas Walikota aja pak"* lalu saksi korban MATNUR Bin UMAR mengatakan *"ini tidak mutar mutar lagi kan"* dan dijawab ALEXANDER TASMAN *"tidak pak sampai disana nanti kami turun"* selanjutnya saksi korban MATNUR Bin UMAR menuju lokasi yang dimaksud yaitu depan rumah dinas Walikota Jambi , setelah sesampai ALEXANDER TASMAN menyuruh saksi korban MATNUR Bin UMAR untuk berhenti dan ketika saksi korban MATNUR Bin USMAN memberhentikan kendaraan di bahu jalan ALEXANDER TASMAN langsung mencekik leher saksi korban MATNUR Bin UMAR dengan menggunakan sutas tali tambang warna Biru (Daftar Pencarian barang) yang telah dipersiapkan sebelumnya , pada saat mencekik ALEXANDER TASMAN meminta bantuan AL IKSAN untuk memegang kendali tali karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER TASMAN akan menggunakan kedua tanganya untuk memelintir leher korban dikarenakan saat itu korban terus berontak sedangkan Terdakwa menarik rem tangan Mobil dan mematikan kunci kontak mobil agar tidak berjalan karena terinjak oleh korban ketika berontak, setelah memelintir leher korban hingga korban tidak sadarkan diri (meninggal) Terdakwa diberikan tali tambang oleh ALEXANDER TASMAN dan menyuruh Terdakwa untuk mengikat kaki saksi korban MATNUR Bin UMAR sedangkan AL IKHSAN mengikat tangan korban dengan menggunakan Lakban warna Hitam ke belakang punggung saksi korban MATNUR Bin UMAR lalu ALEXANDER TASMAN melakban mulut dan mata Korban, setelah semua terikat dan terlakban ALEXANDER TASMAN bersama AL IKHSAN mengangkat saksi korban MATNUR Bin UMAR ke Kursi penumpang, kemudian ALEXANDER TASMAN langsung mengambil alih kemudi mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ dan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung, sesampainya di daerah Telang Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyu Asin menurunkan mayat saksi korban MATNUR Bin UMAR di tepi jalan ALEXANDER TASMAN mengangkat bagian kepala korban, AL IKHSAN mengangkat bagian badan Korban, sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban, kemudian melemparkan mayat saksi korban MATNUR Bin UMAR ke arah jurang, kemudian Terdakwa, ALEXANDER TASMAN, AL IKHSAN kembali melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ milik saksi korban MATNUR Bin UMAR tanpa seizin dari saksi korban MATNUR Bin UMAR lalu mengambil 3 (tiga) buah handphone milik korban MATNUR Bin UMAR yaitu 1(satu) unit HP merk Samsung A05 warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Nokia Tie Senter warna biru 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau toska dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah sampai di Jembatan Playover Perbanggi besar mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai mogok kemudian ditinggalkan oleh Terdakwa, ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN dan pergi menuju rumah saksi TRIMASONA lalu menginap di rumah saksi TRIMASONA Alias DONAL dan pada tanggal 11 September 2024 Terdakwa, ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN pergi dari rumah saksi TRIMASONA Alias DONAL, Terdakwa pergi ke daerah tulang bawang sedangkan ALEXANDER TASMAN dan AL IKHSAN pergi bersama-sama dan Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tujuannya hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian diantaranya saksi DOMENDRA, saksi BAGUS HERWANSYAH sekitar pukul 13.00 WIB di daerah C3 Sungai Lilin lalu dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/13/IX/2024/Rumkit tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EMI HADAYANI SITUMORANG, Sp.F.,M.H Nip:197207142006042013 dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih empat puluh delapan tahunan, dengan panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, warna kulit hitam, sudah mengalami pembusukan, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan lima buah litan lakban berwarna hitam dan bagian dalam berwarna putih dengan ukuran dua ratus sembilan puluh sentimeter yang melingkar dari bibir bagian bawah sampai alis mata dan terdapat empat buah lilitan tali berbahan nilon yang melilit secara sempurna dengan panjang seluruhnya empat ratus tiga puluh empat sentimeter, dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kanan dan kiri dan terdapat patahnya tulang rawan gondok. Serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada tulang tengkorak bagian depan hingga kebelakang dan terdapat patahan di tulang tengkorak, akibat jeratan tali pada leher menyebabkan patahnya tulang belakang bagian leher ke enam dan mengenai pembuluh darah besar arteri dan vena bagian leher sehingga menyebabkan pembuluh darah besar putus, hal ini lah yang menimbulkan perdarahan hebat serta menyebabkan mati lemas. Ditambah lagi dengan adanya bekapan yang menutup kedua saluran napas hidung dan mulut. Sehingga hal tersebut mempercepat proses kematian. Dan tidak ditemukan luka kekerasan tajam;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian an. Tn MATNUR Bin H. UMAR Nomor: B/1237/X/2024/Rumkit tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.EMI HADAYANI SITUMORANG,Sp.F.,M.H Nip:197207142006042013 bahwa pasien

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dibawa penyidik di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Jambi dengan diagnose "Death On Arrival (DOA)"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2, Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siscaamelia Puri Bin Mainur, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan Ayah Saksi Meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 11 September sekira Pukul 10.00 Wib dari media yang melihat Foto ayah Saksi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di Kec.Bayung Lencir Kab.Muba kemudian melihat kabar tersebut Saksi bersama dengan Keluarga Saksi berangkat dari Jambi menuju Ke Kec. Bayung Lencir tepatnya Di Dalam Lahan Kosong RT.01 Dusun II Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba dan disana benar ternyata Ayah Saksi sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban Saksi tahu pada setelah dikabarkan oleh Polisi kepada keluarga Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengikat muka Korban menggunakan lakban wama hitam serta kedua tangan diikat menggunakan lakban wama hitam menjadi satu dan kedua kaki diikat menggunakan tali menjadi satu serta mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung serta 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Fortune wama putih Plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Korban pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Sekira Pukul 09.44 WIB pada saat itu Korban Sedang berkerja mentrevel menarik Penumpang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Fortune warna putih Plat BH 1455 GJ di Jambi kemudian Sekira Pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Korban kembali tetapi Hanphone Korban sudah tidak bisa dihubungi dan sampai pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban sudah ditemukan meninggal dunia dalam keadaan muka di lakban wama hitam, leher terikat dan kedua tangan terikat menggunakan lakban warna hitam menjadi satu dan kedua kaki terikat menggunakan tali warna biru serta Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone Merk Samsung serta 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Fortune Wama Putih Plat 8H 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;
- Bahwa 1 (Satu) helai kemeja hitam panjang merk marimo. 1 (Satu) helai kaos dalam warna abu-abu, 1 (Satu) helai celana jeans warna biru merk Level Nine. 1 (Satu) helai celana dalam warna coklat merk Bontex. 1 (Satu) buah peci warna putih. 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih. 1 (Satu) pasang kaos kaki warna hitam. 1 (Satu) buah ikat pinggang tanpa merk ukuran P 109 (seratus sembilan) L 4 (empat sentimeter) cm. 1 (Satu) buah tali warna putih kombinasi biru merah panjang sekira $\pm$ 433 (empat ratus tiga puluh tiga sentimeter) cm. 1 (Satu) buah lakban warna hitam P 290 (dua ratus sembilan puluh sentimeter) cm. L 3.5 (tiga koma lima) cm, 1 (satu) buah tali warna biru. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk picaso. 1 (satu) buah tas warna hitam merk dua part 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hijau toska milik saksi devika indera raza, 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe senter warna biru milik korban An. Matnur, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (Satu) buah handphone merk samsung A05 warna hijau milik korban An. Matnur., barang bukti tersebut;
- Bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan muka dilakban warna hitam, leher terikat tali warna putih, kedua tangan diikat menggunakan lakban warna Hitam menjadi satu dan kedua Kaki diikat menggunakan tali warna biru menjadi satu pelaku mengambil 1 (satu) unit hanphone samsung dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fortune warna Putih Plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;

- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa di kantor Polisi dan bilang minta maaf;
- Bahwa luka sajam ada diperut Terdakwa karena berdarah Saksi lihat di fotonya;
- Bahwa Saksi bisa melihat Korban ketika dibawa pulang ke rumah untuk dimandi dan dimakamkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Masitah Binti Abdullah, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan Suami Saksi Meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekira pukul 10.00 WIB di dalam lahan kosong RT. 01 Dusun II Desa Telang Kec.Bayung Lencir Kab.Muba, Korbannya adalah Suami Saksi Sendiri yaitu Matnur Bin Umar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban Saksi tahu pada setelah dikabarkan oleh Polisi kepada keluarga Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengikat muka Korban menggunakan lakban wama hitam serta kedua tangan diikat menggunakan lakban wama hitam menjadi satu dan kedua kaki diikat menggunakan tali menjadi satu serta mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung serta 1 (satu) unit kendaraan Mobil Fortune wama putih plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira Pukul 06.00 WIB pada saat itu Korban sedang berada di rumah bersama Saksi sedang ngopi di rumah kemudian dan saat itu Saksi bertanya



ke Korban "BERAPA ORANG PENUMPANG HARI INI" dan Korban menjawab "DUA ORANG DEK" dan Saksi menjawab "SIAPO BAE PENUMPANG" dan Korban menjawab "ANAK AFNI MAU DIANTAR KE PONDOK DI DAERAH TALANG BAKUNG" kemudian Korban lanjut meminum kopinya setelah itu Korban bersiap-siap memanaskan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Fortune Nopol BH 1455GJ warna putih mau berangkat dan naik mentrevel dan Saksi juga menyiapkan kopi untuk dibawa Pergi Korban, dan pada saat Saksi menyiapkan Kopi tersebut Korban sudah berada didalam Mobil dan Saksi lihat ada yang menelpon Korban dan pada saat itu Saksi tidak dengar percakapannya dan Korban mengatakan kepada Saksi "CEPAT - CEPAT DEK, ADA TAMBAHAN PENUMPANG" dan pada saat itu Saksi langsung memberikan Kopi yang Saksi buat ke Korban dan Korbanpun berangkat Sekira Pukul 06.10 WIB Korban berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortune Nopol BH 1455G1 warna Putih, kemudian Sekira Pukul 11.23 WIB Saksi menghubungi Korban dan mengatakan "PA AKU BOLEH DAK PERGI KE ACARA NGANTETNAN DI SUNGAI SAREN" dan Korban menjawab "PEGILAH DEK HATI -HATI (dengan berbicara nada kecil dan suaranya terdengar jauh tidak seperti biasanya)" kemudian telfonnya mati dan Saksi pergi ke acara di Sungai Saren dan setelah sampai di acara pada saat itu Saksi membuka Hp Saksi pukul 12.15 WIB dan pada saat itu ada Pesan Masuk dari Korban "IBUK DATANG YO" dan Saksi menjawab "IDAK" dan tidak ada balasan lagi, kemudian Sekira Pukul 13.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB Saksi menelfon ke 2 (dua) handphone Korban tetapi tidak aktif –aktif kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi menelpon teman Korban bernama IAN dan mengatakan "YAN ADO LIAT ABANG DAK, DARI SIANG DAK ADO KABAR" Dan IAN menjawab "DAK ADO YUK, DAK ADO LIAT HARI INI MOBIL ABANG, COBA TANYA ORANG TUA FIKA (ABDNI) KARNA ABANG BAWA ORANG ITU" kemudian Saksi menelpon ke AFNI dan mengatakan "YUK AFNI, FIKA TU BAWAH HP YO, SOALNYA ABANG DITELFON DAK DIANGKAT, ANGKAT DAN DARI JAM 12 HPNYA TIDAK AKTIF-AKTIF" dan AFNI menjawab "BENTAR YUK AKU TELFON KE FIKA DULU" kemudian telepon pun mati kemudian AFNI menelfon kembali "DAK AKTIF YUK HP FIKA" dan Saksi menjawab "SIAPO BAE YANG NAIK MOBIL ABANG" dan



dijawab AFNI menjawab "YUK PAS FIKA BUKA PINTU SAKSI MELIHAT ADA PENUMPANG DUDUK DI BELAKANG TAMPANGNYA SEREM DAN RAMBUNYA GONDRONG" Kemudian Saksi mematikan telepone tersebut kemudian setelah Sholat Magrib Saksi menelfon DIKI dan mengatakan " KI ABANG KOK DAK BALIK - BALIK SAMPE SEKARANG" dan dijawab DIKI "DIMOBIL YUK ADO PENUMPANG 3 (T1GA) ORANG COWOK SEMUA DAN 1 (SATU) ORANG ADA YANG DUDUK DI DEPAN RABUTNYA GONDRONG" setelah menelpon DIKI kemudian Saksi menghungi anak-anak Saksi dan menceritakan bahwa Korban kemungkinan diculik orang dan Saksi beserta keluarga membuat Laporan orang hilang ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar 1 (Satu) Helai Kemeja Hitam Panjang Merk Marimo. 1 (Satu) Helai Kaos Dalam Warna Abu-Abu. 1 (Satu) Helai Celana Jeans Warna Biru.Merk Level Nine. 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Coklat Merk Bontex. 1 (Satu) Buah Peci Warna Putih. 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Kombinasi Putih. 1 (Satu) Pasang Kaos Kaki Warna Hitam. 1 (Satu) Buah Ikat Pinggang Tanpa Merk Ukuran P 109 L 4 Cm. 1 (Satu) Buah Tali Warna Putih Kombinasi Biru Merah Panjang Sekira ± 433 Cm. 1 (Satu) Buah Lakban Warna Hitam P 290 Cm. L 3.5 Cm. 1 (Satu) Buah Tali Warna Biru. 1 (Satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Merk Picaso. 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Dua Part 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realmei Warna Hijau Toska Milik Saksi Devika Indera Raza. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe Senter Warna Biru Milik Korban An. Matnur. 1 (Satu) Buah Lakban Warna Biru. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung A05 Warna Hijau Milik Korban An. Matnur., barang bukti tersebut;

- Bahwa Korban meninggal dunia dalam keadaan muka dilakban warna hitam, leher terikat tali warna putih, kedua tangan diikat menggunakan lakban warna hitam menjadi satu dan kedua kaki diikat menggunakan tali warna biru menjadi satu pelaku mengambil 1 (satu) Unit Hanphone samsung dan 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Fortune warna putih Plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;

- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa di kantor Polisi dan bilang minta maaf;

- Bahwa luka sajam ada di perut Terdakwa karena berdarah Saksi lihat di fotonya;



- Bahwa Saksi bisa melihat Korban ketika dibawa pulang ke rumah untuk dimandi dan dimakamkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizka Nurtalia Binti Matnur, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan Ayah Saksi Meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September sekira Pukul 10.00 WIB dari media yang melihat Foto ayah Saksi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di Kec.Bayung Lencir Kab.Muba kemudian melihat kabar tersebut Saksi bersama dengan Keluarga Saksi berangkat dari Jambi menuju Ke Kec. bayung lencir tepatnya di dalam Lahan Kosong RT.01 Dusun II Desa Telang Kec.Bayung Lencir Kab.Muba dan disana benar temyata Ayah Saksi sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa Pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban, Saksi tahu pada setelah dikabarkan oleh Polisi kepada keluarga Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengikat muka Korban menggunakan lakban wama hitam serta kedua tangan diikat menggunakan Lakban wama Hitam menjadi satu dan kedua Kaki diikat menggunakan tali menjadi Satu serta mengambil 1 (Satu) unit Hanphone Merk Samsung serta 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Fortune warna Putih Plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Korban pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Sekira Pukul 09.44 WIB pada saat itu Korban sedang berkerja mentrevel menarik Penumpang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil fortune warna putih Plat BH 1455 GJ di Jambi kemudian Sekira Pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Korban kembali tetapi Handphone Korban sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dihubungi dan sampai pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban MATNUR Bin UMAR sudah ditemukan meninggal dunia dalam keadaan muka di lakban wama hitam, leher terikat dan kedua tangan terikat menggunakan lakban warna hitam menjadi satu dan kedua kaki terikat menggunakan tali warna biru serta Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Hanphone Merk Samsung serta 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Fortune warna Putih Plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;

- Bahwa benar 1 (satu) helai kemeja hitam panjang merk marimo, 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk level nine. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk bontex. 1 (satu) buah peci warna putih. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam. 1 (satu) buah ikat pinggang tanpa merk ukuran p 109 l 4 cm. 1 (satu) buah tali warna putih kombinasi biru merah panjang sekira $\pm$ 433 cm. 1 (satu) buah lakban warna hitam p 290 cm. l 3.5 cm. 1 (satu) buah tali warna biru. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk picaso. 1 (satu) buah tas warna hitam merk dua part 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hijau toska milik saksi devika indera raza. 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe senter warna biru milik korban an. matnur. 1 (satu) buah lakban warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 warna hijau milik korban an. matnur., barang bukti tersebut;
- Bahwa Korban meninggal dunia dalam keadaan muka dilakban warna hitam, leher terikat tali warna putih, kedua tangan diikat menggunakan lakban warna hitam menjadi satu dan kedua kaki diikat menggunakan tali warna biru menjadi satu pelaku mengambil 1 (satu) unit hanphone Samsung dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil fortune warna putih plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa dikantor Polisi dan bilang minta maaf;
- Bahwa luka sajam ada di perut Terdakwa karena berdarah Saksi lihat di fotonya;
- Bahwa Saksi bisa melihat Korban ketika dibawa pulang ke rumah untuk dimandi dan dimakamkan;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Desrizal Bin H. Idris Usman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan Korban Meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Saksi Masitah, bahwa hari Senin Tanggal 9 September 2024 sekira jam 12.00 WIB hilang kontak yang dimana Korban pergi travel dari Tungal Ke Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban, Saksi tahu pada setelah dikabarkan oleh Polisi kepada keluarga Saksi;
- bahwa cara Terdakwa mengikat muka korban menggunakan lakban wama hitam serta kedua tangan diikat menggunakan lakban wama hitam menjadi satu dan kedua kaki diikat menggunakann tali menjadi satu serta mengambil 1 (satu) unit hanphone merk Samsung serta 1 (satu) unit kendaraan mobil Fortune wama putih plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 9 September 2024 Sekira jam 20.00 WIB Saksi di telpon ayuk aya Suryani "ADA DAK INUN (KORBAN) DI PERUMAHAN" Saksi jawab " TIDAK ADA DAK NAMPAK MOBILNYA PARKIR ADA APA" dijawab SURYANI "DARI SIANG TADI INUN DAK BISA DIHUBUNGIN SAMPAI SEKARANG, KELAURGA KITA SUDAH KUMPUL DISINI, KAU KESINI LAH" kemudian Saksi ke rumah SURYANI di wilayah Telanaipura. Tiba di rumah Saksi ketemu keluarga besar Saksi dan saat dirumah terbeut bahwa mengatakan " INUN HILANG KONTAK. SAMPAI SEKARANG BRUM KETEMU DIMANA" Hari Rabu Tanggal 09 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi mendengar dari keponakan " MAMANG DIMANA, MAMUK KE RUMAH SEKARANG" Saksi jawab "KESINI LAH DULU" kemudian Saksi berangkat ke rumah keponakan Saksi.

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat di rumah Saksi mendapat informasi bahwa MUHAMMAD NUR telah meninggal dunia dan ditemukan di Kec. Bayung Lencir. Lalu Saksi Keluarga menuju ke Kec. Bayung Lencir Kab. Muba dan saat di tempat kejadian. Saksi melihat Korban tergeletak dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian Saksi membuat laporan di Polsek Bayung Lencir dan Korban dilakukan otopsi;

- Bahwa benar 1 (satu) helai kemeja hitam panjang merk Marimo. 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Level Nine. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk Bontex, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang tanpa merk ukuran p 109 (seratus sembilan) l 4 (empat) cm. 1 (satu) buah tali warna putih kombinasi biru merah panjang sekira $\pm$ 433 (empat ratus empat puluh tiga sentimeter) cm. 1 (satu) buah lakban warna hitam p 290 (dua ratus sembilan puluh sentimeter) cm. l 3.5 (tiga koma lima sentimeter) cm. 1 (satu) buah tali warna biru, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Picaso, 1 (satu) buah tas warna hitam merk dua part 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hijau toska milik Saksi Devika Indera Raza. 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe senter warna biru milik Korban an. Matnur. 1 (satu) buah lakban warna biru. 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 warna hijau milik korban an. Matnur., barang bukti tersebut;

- Bahwa Korban meninggal dunia dalam keadaan muka dilakban Warna Hitam, leher terikat tali warna Putih, kedua tangan diikat menggunakan lakban warna Hitam menjadi satu dan kedua Kaki diikat menggunakan tali warna biru menjadi Satu Pelaku mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone Samsung dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Fortune Warn a Putih Plat BH 1455 GJ yang pada saat itu dikendarai Korban;

- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa di kantor Polisi dan bilang minta maaf;

- Bahwa luka sajam ada di perut Terdakwa karena berdarah Saksi lihat di fotonya;

- Bahwa Saksi bisa melihat korban ketika dibawa pulang kerumah untuk dimandi dan dimakamkan;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Devika Indera Raza Binti Abdul Razak, didampingi Eviavati Binti Kuantman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan Korban Meninggal dunia;
- Bahwa karena Saksi termasuk dalam penumpang Travel Jurusan Tungkal Jambi yang dikendarai oleh Korban dengan jenis mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ;
- Bahwa Saksi ikut dalam mobil tersebut pada Senin tanggal 9 September 2024 sekira 06.00 WIB dari rumah Saksi sampai ke Pondok Mambaul Ulum Kota Jambi kemudian Pada saat Saksi naik di mobil tersebut hanya ada 1 (satu) orang penumpang yang duduk belakang supir dan Saksi duduk di samping supir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat penumpang menaiki mobil tersebut Saksi tertidur begitu Saksi bangun Saksi sudah melihat penumpang mobil tersebut bertambah menjadi 5 (lima) orang beserta Saksi;
- Bahwa penumpang yang turun terlebih dahulu adalah penumpang yang duduk di belakang supir, kemudian Saksi turun sedangkan ketiga orang tersebut belum turun dari mobil tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi turun, urutan Saksi duduk di depan, kemudian penumpang yang terlebih dahulu duduk di belakang supir sedangkan yang 3 (tiga) orang tersebut duduk di kursi tengah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang duduk belakang setelah penumpang yang di belakang supir turun penumpang yang duduk di belakang tidak pindah kursi setelah Saksi turun juga masih dengan posisi semula penumpang tidak merubah posisi tempat duduk;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa salah satu penumpang dari 3 (tiga) orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dijemput oleh Travel Jurusan Tungkal Jambi yang dikendarai oleh MATNUR Alias INUN dengan jenis mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ setelah Saksi naik dan duduk di bangku depan dan melihat ada satu penumpang yang duduk di bangku belakang supir, setelah Saksi tertidur kemudian terbangun dan melihat penumpang mobil travel tersebut sudah bertambah menjadi lima penumpang yang tadinya hanya 2 (dua) penumpang, setiba masjid di daerah Tungkal Ilir menuju Jambi ada penumpang yang duduk di bagian belakang, ijin untuk ke kamar mandi kemudian penumpang tersebut masuk ke dalam masjid buang hajat lebih kurang sekitar 30 (tiga puluh) menit penumpang tersebut selesai buang hajat masuk ke dalam dan duduk belakang, setelah sampai di Jambi penumpang yang lebih dari Saksi turun di daerah Jambi yang mana Saksi tidak mengetahui daerahnya dimana setelah MATNUR menanyakan penumpang paling belakang " BANG TURUN DIMANA" kemudian dijawab oleh penumpang tersebut " KAMI TURUN DI TANGKIT BAE YANG MAU DIANTAR DULUAN SIAPA " dijawab MATNUR "TERSERAH" kemudian Saksi menjawab "KAMI BAE YANG TERAKHIR" kemudian MATNUR jalan ke Tangkit setelah sampai di Tangkit sampai perumahan Khamande dijawab yang paling belakang "KAMI TURUN DI KOTA BARU BAE" setelah itu MATNUR memutar balik dan mengatakan " INI IDAK MUTAR - MUTAR LAGI KAN TURUN DISITUKAN" yang paling belakang menjawab "YA" kemudian Saksi diantarkan terlebih dahulu karena satu jalur, setelah sampai di Pondok Pesantren Saksi turun dan mengambil barang setelah barang Saksi turun Saksi menitipkan Hp Realme C55 dengan Nomor 0853 - 4630 - 0141 kepada MATNUR untuk dibawa kembali untuk dikasihkan kepada Orang tua Saksi, kemudian mobil sepengetahuan mengantarkan penumpang di kota Baru;
- Bahwa salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa dan pencahayaan terang saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ismanto Bin Jaharisyah (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan MUHAMMAD NUR meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Jam 06:00 WIB Saksi ada menghubungi MATNUR BIN UMAR, tujuan Saksi menghubungi MATNUR BIN UMAR adalah untuk menawarkan penumpang kepadanya, kebetulan saat itu ada 3 (tiga) orang yang sedang sarapan di warung Saksi sedang mencari Travel dengan tujuan kota Jambi yang salah satunya Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang ke warung Saksi 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenali tersebut duduk dan memesan kopi dan makanan, kemudian sembari menyajikan kopi dan makanan Saksi menanyakan kepada 3 (tiga) orang tersebut "dari mana" kemudian 2 (dua) orang dari mereka menjawab batam hendak ke Jambi ke tangkit, lalu Saksi tanyakan "apakah sudah ada mobil travel untuk ke jambi" kemudian dijawab bahwa belum ada travel, lalu Saksi tawarkan "kalau mau ada abang Saksi dia biasa nambang ke Jambi" lalu di jawab "iya boleh siapapun kami mau". Atas pernyataan tersebut Saksi telfon Korban dan memberitahunya ada penumpang 3 (tiga) orang mau ikut ke Jambi;
- Bahwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tepatnya di jam 06:30 WIB Korban ke warung Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Wama Putih Nopol BH 1455 GJ mobil Toyota Fortuner Wama Putih Nopol BH 1455 GJ kemudian 3 (tiga) orang tersebut naik ke dalam mobil lalu pergi;
- Bahwa salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa dan pencahayaan terang saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Diki Setiawan Bin Sumardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan MUHAMMAD NUR meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Sekira Pukul 08.01 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di Kantor kemudian Korban menelpon Saksi tetapi pada saat itu tidak Saksi angkat karna Saksi sedang mengawasi tukang bekerja, kemudian Sekira Pukul 08.07 Wib Saksi menelfon Korban dan Saksi mengatakan ke Korban "NGAPO WO" dan Korban menjawab "ADO DI RUMAH DAK, SAKSI MAU NGAMBIL BALIHO" dan Saksi menjawab "IYOLAH SAKSI TUNGGU DI RUMAH" dan Korban menjawab " OH IYO TUNGGGULAH DI RUMAH" kemudian setelah itu sekira Pukul 10.32 WIB Korban menelfon Saksi dan mengatakan "LANGSUNG KE RUMAH BOS BAE KI NYUSUL" dan Saksi Menjawab "IYO WO SIAP" setelah itu Saksi langsung ke rumah Bos kerja Saksi dan pada saat itu Saksi menunggu Korban di depan pagar rumah kemudian selang ±10 (sepuluh) menit Korban datang menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Fortuner warna putih Plat BH 1555 GJ untuk menemui Saksi setelah Korban datang Saksi kemudian membuka pagar rumah setelah pagar rumah terbuka Korban memundurkan Mobilnya dan masuk ke dalam Halaman rumah setelah itu Korban membuka kaca mobil sebelah kanan dan mengatakan "DIMANO BALIHONYO KI" dan Saksi menjawab " TUNGGU SINI BAE WO, BIAR AKU YANG NGAMBIL" kemudian Saksi mengambil baliho yang berada di dalam garasi mobil sementara Korban turun dari mobil dan berdiri di belakang samping kanan mobil pada saat Saksi membawa baliho Korban membuka bagasi mobil dan mengtakan "TARUK DISINI BAE KI, TARUK DI BELAKANG" kemudian Saksi meletakan baliho ke bagasi belakang mobil dan pada saat Saksi mau mengambil baliho kembali ke dalam garasi saat itu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki turun dari sebelah kiri depan mobil yang digunakan Korban dan mengatakan kepada Saksi "SINI MAS BIAR AKU BANTU" dan Saksi menjawab "BIARLA



BANG" dan Saksi meletakkan baliho ke dalam mobil lewat belakang dan dari dalam mobil ada 1 (satu) orang lagi laki - laki penumpang menyambut baliho yang akan Saksi letakan di dalam mobil sambil mengatakan "SINI BANG" sambil melihat ke arah Saksi dan saat itu Saksi menjawab "BIARLAH BANG" dan Saksi letakan baliho ke dalam mobil tersebut setelah meletakkan baliho dalam mobil Korban mengatakan "CUMAN SEGINI BAE YO KI" dan Saksi menjawab "IYO CUMAN SEGITU YANG ADO TINGGAL DI GUDANG" dan Korban Menjawab "IYOLAH KI" kemudian Saksi membayar Ongkos Travel sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Korban mengatakan "AKU TERIMO YO DUITNYO, MOKASIH BANYAK", sambil berjalan ke arah sopir mobil kemudian Saksi bertanya ke Korban "SUDAH INI NAK KEMANO LAGI WO" dan Korban menjawab "NAK NGANTAR PENUMPANG INI KE TANGKIT LAGI" kemudian Korban masuk ke dalam mobil dan pada saat itu Korban sempat membuka kaca mobilnya dan menatakan "IYOLAH KI WO NAK BERANGKAT DULU" dan saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki didalam mobil Korban dan kemudian Korban kembali berjalan lagi dan sekira Pukul 12.05 WIB Saksi mencoba menghubungi Korban tetapi saat itu handphone Korban sudah tidak aktif lagi dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Saksi mendapat kiriman Foto Korban sudah ditemukan dalam keadaan Meninggal dunia di Kec.Bayung Lencir Kab.Muba;

- Bahwa salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa dan pencahayaan terang saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Alexander Tasman Bin Apel Tasman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan MUHAMMAD NUR Meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan Korban meninggal dunia bersama sama dengan Al Ikhsan dan Terdakwa;



- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan Pada hari Senin 9 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sekitar depan rumah dinas di Telanaipura Kota Jambi dan Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa membuang mayat korban di daerah Bayung Lencir yang Saksi tidak tahu dimana pastinya tetapi Saksi, Al Ikhsan, dan Terdakwa membuang mayat korban di daerah Bayung Lencir;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Al Ikhsan sekira tanggal 30 Agustus 2024 di Kapal Roro dari perjalanan Kuala Tungkal menuju Kota Batam pada saat di dalam kapal Saksi dan Saksi Al Ikhsan menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuannya hendak kemana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hendak ke Kota Batam untuk mencari kerja dikarenakan tujuan Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa sama-sama hendak mencari kerja. Dikarenakan lamaran pekerjaan yang belum juga ada tanggapan dari perusahaan akhirnya Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa memutuskan untuk menginap di sebuah Hotel yang berada di Kota Batam sembari memikirkan rencana ke depan, oleh karena pekerjaan tidak dapat Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa ditawarkan Terdakwa kalau ada orang cari mobil surat sebelah atau bodong karena hal tersebut Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa memutuskan pulang ke Jambi. Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa berangkat dari Hotel menuju pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala tungkal Provinsi Jambi dan di dalam kapal tersebut Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut lalu setelah sampai Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid. Keesokan harinya sekira tanggal 9 September 2024 jam 5:30 WIB Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang berada tidak jauh dari Masjid tempat Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa beristirahat sekira jam 05:40 WIB sesampai nya di warung tersebut Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa memesan Kopi dan Nasi gemuk untuk sarapan pagi pada saat sedang sarapan pemilik warung menanyakan "mau kemana bang?" kemudian Saksi menjawab "mau ke Jambi" lalu ditanya oleh pemilik warung sudah ada travel ke Jambi kemudian Saksi jawab "belum bang" lalu pemilik warung menawarkan mau tidak dipesankan Travel ke Jambi biasanya pagi ini dia berangkat kemudian



Saksi menanyakan “berapa banyak isi penumpangnya bang?” lalu dijawab pemilik warung ngak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 (tiga) orang dan dijawab oleh Saksi “iya bang” kemudian di telfonlah sopir travel oleh pemilik warung. datanglah 1 (satu) unit mobil Travel Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai oleh Korban, melihat mobil travel sudah datang Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa membayar makanan dan minuman yang telah Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa makan di warung tersebut lalu bergegas menaiki Mobil travel saat Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa menaiki Mobil Travel Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa mendapati ada dua orang penumpang yang tidak dikenali salah satunya seorang wanita dengan posisi duduk di sebelah korsi sopir dan salah satunya lagi seorang pria yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang sopir dikarenakan sudah ada penumpang yang sudah ada dalam mobil tersebut Terdakwa duduk di bangku tengah tepatnya sebelah kiri dari penumpang laki laki yang sudah ada dalam mobil tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Al Ikhsan duduk di bangku penumpang paling belakang, setelah semua dari Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa naik mobil di jalankan oleh Sopir travel menuju Jambi sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi meminta untuk berhenti di sebuah Masjid dikarenakan hendak membuang air besar, 15 (lima belas) menit menunggu Saksi buang air besar Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, hingga pada akhirnya sekira jam 10:00 WIB kami sampal di Simpang Rimbo Kota Jambi untuk dikarenakan salah satu penumpang laki-laki yang ada didalam mobil tersebut meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren yang Saksi tidak ketahui nama dan daerah pesantren tersebut. Untuk menurunkan penumpang perempuan yang sebelumnya sudah ada di dalam mobil setelah penumpang turun Terdakwa pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan Saksi dan Saksi Al Ikhsan duduk di kursi penumpang di belakang Saksi dan di belakang Sopir, setelah mengantarkan kedua penumpang. Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah tangkit karena Saksi ragu ragu karena baru pertama



melakukan perbuatan tersebut Saksi meminta diantarkan ke kantor Walikota saja dengan cara pura pura menelfon istri mengatakan bahwa istrinya belum pulang sesampai di kantor walikota Saksi masih ragu ragu lalu Saksi minta antar kan ke rumah walikota dan di dekat sana Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Al Ikhsan langsung menjerat leher korban dengan menggunakan tali warna putih kombinasi biru merah dan korban berontak setelah itu Saksi melakban muka korban dibantu Terdakwa melakban tangan dan kakinya kemudian korban di pindahkan ke bangku tengah Saksi pindah ke bangku sopir untuk mengendarai mobil tersebut sekitar perjalanan 2 (dua) jam Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir Saksi Al Iksan menyuruh berhenti dan mengatakan “berhenti disini aja” setelah itu Saksi Al Iksan turun dan melihat situasi dan mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa kita turunkan Korban disini saja kemudian Saksi Al Iksan membuka pintu sebelah kiri dan kemudian Saksi Al Iksan dan Terdakwa mengangkat badan Korban lalu diturunkan di tanah kemudian Saksi Al Iksan dan Terdakwa mendorong Korban ke dalam jurang, setelah Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di daerah Lampung tepatnya terbangi besar mobil tersebut mogok dan Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa tinggalkan di bawah Jembatan Tol setelah Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa berjalan dan istirahat di semak-semak Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa mencari angkot ke arah Tegineneng dan berjalan menuju Rumah Paman Terdakwa sesampai di rumah paman Terdakwa Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa mengobrol dan menceritakan semua kejadiannya Kemudian Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa menginap selama 1 (satu) malam, pada hari rabu tanggal 11 September 2024 Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa berpisah dari tempat paman Terdakwa, Saksi dan Saksi Al Ikhsan diantar oleh paman Terdakwa Pergi ke travel untuk pergi ke daerah Tebo dan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya kemana, Saksi dan Saksi Al Ikhsan bersembunyi di daerah Tebo akan tetapi istri Saksi sakit Saksi pulang ke Jambi lalu tertangkap;

- Bahwa untuk membeli lakban uang dari Terdakwa yang membeli Saksi dan Saksi Al Ikhsan dan untuk tali diambil dari mobilnya Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa ambil dari korban yaitu mobil, HP dan uang;
 - Bahwa niatan tersebut timbul setelah Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa di Batam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Al Ikhsan sekitar 1 (satu) bulan sebelum berangkat ke Batam;
 - Bahwa ada orang lain diluar mobil tetapi tidak mengetahui karena Saksi, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa melakukannya di dalam mobil;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Al Ikhsan Bin Solihin, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai Saksi sehubungan perihal dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan MUHAMMAD NUR Meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan Korban meninggal dunia bersama sama dengan Saksi Alexander Tasman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan Pada hari Senin 9 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sekitar depan rumah dinas di Telanaipura Kota Jambi dan Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa membuang mayat Korban di daerah Bayung Lencir yang Saksi tidak tahu dimana pastinya tetapi Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa membuang mayat Korban di daerah Bayung Lencir;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Alexander Tasman sekira tanggal 30 Agustus 2024 di Kapal Roro dari perjalanan Kuala Tungkal menuju Kota Batam pada saat di dalam kapal Saksi dan Saksi Alexander Tasman menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuannya hendak kemana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hendak ke Kota Batam untuk mencari kerja dikarenakan tujuan Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa sama-sama hendak mencari kerja. Dikarenakan lamaran pekerjaan yang belum juga ada tanggapan dari perusahaan akhirnya Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa memutuskan untuk menginap di sebuah Hotel yang berada di Kota Batam sembari memikirkan rencana

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



kedepan, oleh karena pekerjaan tidak dapat Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa ditawarkan Terdakwa kalau ada orang cari mobil surat sebelah atau bodong karena hal tersebut Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa memutuskan pulang ke Jambi. Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa berangkat dari Hotel menuju pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi dan di dalam kapal tersebut Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut lalu setelah sampai Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa memutuskan untuk beristirahat di salah satu Masjid. Keesokan harinya sekira tanggal 9 September 2024 jam 05:30 WIB Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang berada tidak jauh dari masjid tempat Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa beristirahat sekira jam 05:40 WIB sesampainya di warung tersebut Saksi memesan kopi dan nasi gemuk untuk sarapan pagi pada saat sedang sarapan pemilik warung menanyakan "mau kemana bang?" kemudian Saksi menjawab "mau ke Jambi" lalu ditanya oleh pemilik warung sudah ada travel ke Jambi kemudian dijawab Saksi jawab "belum bang" lalu pemilik warung menawarkan "mau tidak dipesankan Travel ke Jambi biasanya pagi ini dia berangkat" kemudian Saksi menanyakan "berapa banyak isi penumpangnya bang?" lalu dijawab pemilik warung "nggak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 (tiga) orang" dan dijawab oleh Saksi "iya bang" kemudian di telfonlah sopir travel oleh pemilik warung. datanglah 1 (satu) unit mobil Travel Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai oleh Korban melihat mobil travel sudah datang Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa membayar makanan dan minuman yang telah Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa makan di warung tersebut lalu bergegas menaiki mobil travel saat Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa menaiki Mobil Travel Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa mendapati ada 2 (dua) orang penumpang yang Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa tidak kenali salah satunya seorang wanita dengan posisi duduk di sebelah kursi sopir dan salah satunya lagi seorang pria yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang sopir dikarenakan sudah ada penumpang yang sudah ada dalam mobil tersebut Terdakwa duduk di bangku tengah tepatnya sebelah kiri dari penumpang laki-laki yang sudah ada dalam mobil tersebut,



sedangkan Saksi dan Saksi Alexander Tasman duduk di bangku penumpang paling belakang, setelah semua dari Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa naik mobil dijalankan oleh Sopir travel menuju Jambi sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi Alexander Tasman meminta untuk berhenti di sebuah Masjid dikarenakan hendak membuang air besar, 15 (lima belas) menit menunggu Saksi Alexander Tasman buang air besar Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, hingga pada akhirnya sekira jam 10:00 WIB Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa sampai di Simpang Rimbo Kota Jambi untuk dikarenakan salah satu penumpang laki-laki yang ada di dalam mobil tersebut meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren yang Saksi tidak ketahui nama dan daerah pesantren tersebut. Untuk menurunkan penumpang perempuan yang sebelumnya sudah ada di dalam mobil setelah penumpang turun Terdakwa pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan Saksi dan Saksi Alexander Tasman duduk di kursi penumpang di belakang Saksi dan di belakang Sopir, setelah mengantarkan kedua penumpang. Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah tangkit karena Saksi Alexander Tasman ragu-ragu karena baru pertama melakukan perbuatan tersebut Saksi Alexander Tasman meminta diantarkan ke kantor Walikota saja dengan cara pura-pura menelfon istri mengatakan bahwa istrinya belum pulang sesampai di kantor Walikota Saksi Alexander Tasman masih ragu-ragu lalu Saksi Alexander Tasman minta antar kan ke Rumah Walikota dan di dekat sana Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi langsung menjerat leher Korban dengan menggunakan tali warna putih kombinasi biru merah dan Korban berontak setelah itu Saksi Alexander Tasman melakban muka Korban dibantu Terdakwa melakban tangan dan kakinya kemudian Korban di pindahkan ke bangku tengah Saksi Alexander Tasman pindah ke bangku sopir untuk mengendarai mobil tersebut sekitar perjalanan 2 (dua) jam Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir Saksi menyuruh berhenti dan mengatakan Saksi berhenti disini aja setelah itu Saksi turun dan melihat situasi dan



mengatakan kepada Saksi Alexander, dan Terdakwa turunkan Korban disini saja kemudian Saksi membuka pintu sebelah kiri dan kemudian Saksi dan Terdakwa mengangkat badan Korban lalu diturunkan ditengah kemudian Saksi dan Terdakwa mendorong Korban ke dalam jurang, setelah Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di daerah lampung tepatnya terbangi besar mobil tersebut mogok dan Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa tinggalkan di bawah jembatan tol setelah Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa berjalan dan istirahat di semak-semak Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa mencari angkot ke arah Tegineneng dan berjalan menuju Rumah Paman Terdakwa sesampai di rumah paman Terdakwa Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa mengobrol dan menceritakan semua kejadiannya Kemudian Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa menginap selama satu malam , pada hari rabu tanggal 11 September 2024 Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa berpisah dari tempat paman Terdakwa, Saksi dan Saksi Alexander Tasman diantar oleh paman Terdakwa Pergi ke travel untuk pergi ke daerah Tebo dan Terdakwa Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa tidak mengetahuinya kemana, Saksi dan Saksi Alexander Tasman bersembunyi di daerah Tebo akan tetapi istri Saksi sakit Saksi pulang ke Jambi lalu tertangkap;

- Bahwa Untuk membeli lakban uang dari Terdakwa yang membeli Saksi dan Saksi Alexander Tasman dan untuk tali diambil dari mobilnya Korban;
- Bahwa Mobil, HP dan uang yang Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa ambil dari Korban;
- Bahwa niatan tersebut timbul setelah Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa di Batam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Alexander Tasman sekitar 1 bulan sebelum berangkat ke Batam;
- Bahwa ada orang lain diluar mobil tetapi tidak mengetahui karena Saksi, Saksi Alexander, dan Terdakwa melakukannya didalam mobil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan perihal dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan mengakibatkan Korban Meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan Korban Meninggal dunia bersama sama dengan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan Pada hari Senin 9 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sekitar depan rumah dinas di Telanaipura Kota Jambi dan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membuang mayat Korban di daerah Bayung Lencir yang Terdakwa tidak tahu dimana pastinya tetapi Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membuang mayat Korban di daerah Bayung Lencir;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sekira tanggal 30 Agustus 2024 di Kapal Roro dari perjalanan Kuala Tungkal menuju Kota Batam pada saat di dalam kapal Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuannya hendak kemana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa hendak ke Kota Batam untuk mencari kerja dikarenakan tujuan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sama-sama hendak mencari kerja. Dikarenakan lamaran pekerjaan yang belum juga ada tanggapan dari perusahaan akhirnya Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk menginap di sebuah Hotel yang berada di Kota Batam sembari memikirkan rencana kedepan, oleh karena pekerjaan tidak dapat Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan Terdakwa tawarkan kalau ada orang cari mobil surat sebelah atau bodong karena hal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan pulang ke Jambi. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berangkat dari Hotel menuju pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi dan di dalam kapal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Al Ikhsan merencanakan perbuatan tersebut lalu setelah sampai Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid Keesokan harinya sekira tanggal 9 September 2024 jam 05:30 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang berada tidak jauh dari Masjid tempat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan beristirahat sekira jam 05:40 WIB sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan kopi dan nasi gemuk untuk sarapan pagi pada saat sedang sarapan pemilik warung menanyakan "mau kemana bang?" kemudian Terdakwa menjawab "mau ke Jambi" lalu ditanya oleh pemilik warung "sudah ada travel ke Jambi?" kemudian dijawab Terdakwa jawab "belum bang" lalu pemilik warung menawarkan mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat kemudian Terdakwa menanyakan berapa banyak isi penumpangnya bang lalu dijawab pemilik warung "nggak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 (tiga) orang" dan dijawab oleh Terdakwa iya bang kemudian di telfonlah sopir travel oleh pemilik warung. datanglah 1 (satu) unit mobil Travel Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai oleh Korban melihat mobil travel sudah datang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membayar makanan dan minuman yang telah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan makan di warung tersebut lalu bergegas menaiki mobil travel. saat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menaiki mobil Travel Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendapati ada 2 (dua) orang penumpang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tidak kenali salah satunya seorang wanita dengan posisi duduk di sebelah kursi sopir dan salah satunya lagi seorang pria yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang sopir dikarenakan sudah ada penumpang yang sudah ada dalam mobil tersebut Terdakwa duduk di bangku tengah tepatnya sebelah kiri dari penumpang laki-laki yang sudah ada dalam mobil tersebut, Sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di bangku penumpang paling belakang, setelah semua dari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan naik, mobil dijalankan oleh sopir travel menuju jambi sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi Alexander Tasman meminta untuk berhenti di sebuah Masjid dikarenakan hendak membuang air besar, 15 (lima belas) menit menunggu Saksi Alexander Tasman buang air besar Terdakwa, Saksi



Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan, hingga pada akhirnya sekira jam 10:00 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di Simpang Rimbo kota Jambi untuk dikarenakan salah satu penumpang laki laki yang ada di dalam mobil tersebut meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren yang Terdakwa tidak ketahui nama dan daerah pesantren tersebut. Untuk menurunkan penumpang perempuan yang sebelumnya sudah ada di dalam mobil setelah penumpang turun Terdakwa pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di korsi penumpang di belakang Terdakwa dan di belakang Sopir, setelah mengantarkan kedua penumpang. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Tangkit karena Saksi Alexander Tasman ragu-ragu karena baru pertama melakukan perbuatan tersebut Saksi Alexander Tasman meminta diantarkan ke Kantor Walikota saja dengan cara pura-pura menelfon istri mengatakan bahwa istrinya belum pulang sesampai di Kantor Walikota Saksi Alexander Tasman masih ragu-ragu lalu Saksi Alexander Tasman minta antar kan ke Rumah Walikota dan di dekat sana Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Al Ikhsan langsung menjerat leher Korban dengan menggunakan tali warna putih kombinasi biru merah dan Korban berontak setelah itu Saksi Alexander Tasman melakban muka Korban dibantu Terdakwa melakban tangan dan kakinya kemudian Korban di pindahkan ke bangku tengah Saksi Alexander Tasman pindah ke bangku sopir untuk mengendarai mobil tersebut sekitar perjalanan 2 (dua) Jam Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di daerah Bayung Lencir Saksi Al Ikhsan menyuruh berhenti dan mengatakan Saksi Al Ikhsan "berhenti disini aja" setelah itu Saksi Al Ikhsan turun dan melihat situasi dan mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Alexander Tasman "turunkan Korban disini saja" kemudian Saksi Al Ikhsan membuka pintu sebelah kiri dan kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengangkat badan Korban lalu diturunkan di tanah kemudian Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendorong Korban ke dalam jurang , setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melanjutkan perjalanan sampai di Daerah Lampung tepatnya terbangi



besar mobil tersebut mogok dan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tinggalkan di bawah jembatan tol setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berjalan dan istirahat di semak-semak Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mencari angkot ke arah Tegineneng dan berjalan menuju Rumah Paman Terdakwa sesampai di rumah paman Terdakwa Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengobrol dan menceritakan semua kejadiannya Kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menginap selama satu malam, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berpisah dari tempat paman Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan diantar oleh paman Terdakwa Pergi ke travel untuk pergi setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya kemana, dan pada malam hari Terdakwa naik bis pergi ke arah di arah riau di daerah Kampar Kiri kemudian pulang lagi ke Daerah Lampung dan pada hari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sekira jam 10.30 WIB Terdakwa pergi naik bis dengan tujuan Sungai Lilin sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa tiba di daerah C3 Sungai Lilin Terdakwa tertidur di warung dan bingung tujuan mau kemana Sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa tertangkap

- Bahwa untuk membeli lakban uang dari Terdakwa yang membeli Saksi Al Ikhsan dan Saksi Alexander Tasman dan untuk tali diambil dari mobilnya Korban;
- Bahwa mobil, HP dan uang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan ambil dari Korban;
- Bahwa niatan tersebut timbul setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan di batam;
- Bahwa ada orang lain diluar mobil tetapi tidak mengetahui karena Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melakukannya didalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :R/13/IX/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kepolisian Daerah Jambi tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Erni Hadayani



Situmorang, Sp.F., MH telah melakukan pemeriksaan identitas jenazah seorang laki-laki dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun, dengan panjang badan 158 cm (seratus lima puluh delapan sentimeter), warna kulit hitam sudah mengalami pembusukan, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan lima buah lilitan lakban berwarna hitam dan bagian dalam berwarna putih dengan ukuran 290 cm (dua ratus sembilan puluh sentimeter) yang melingkar dari bibir bagian bawah sampai alis mata dan terdapat 4 (empat) buah lilitan tali berbahan nilon yang melilit secara sempurna dengan panjang seluruhnya 430 cm (empat ratus tiga puluh empat sentimeter), dan terdapat tanda-tanda jerata yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kanan dan kiri dan terdapat patahnya tulang rawan gomdok. Serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada tulang tengkorak bagian depan hingga ke belakang dan terdapat patahan ditulang tengkorak, akibat jeratan tali pada leher menyebabkan patahnya tulang belakang bagian leher ke enam dan mengenai pembuluh darah besar arteri dan vena bagian leher sehingga menyebabkan pembuluh darah besar putus, hal inilah yang menimbulkan pendarahan hebat serta menyebabkan mati lemas. Ditambah lagi dengan adanya bekapan yang menutup kedua saluran napas hidung dan mulut. Sehingga hal tersebut mempercepat proses kematian. Dan tidak ditemukan luka kekerasan tajam;

- Berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor: B/1237/X/KES.22/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Jambi dr. Erni Handayani Situmorang, SpF, MH atas nama Tn MATNUR Bin H. UMAR dengan diagnose "Death On Arrival (DOA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai kemeja hitam panjang merk marimo;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk level nine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk bontex;
- 1 (satu) buah peci warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang tanpa merk ukuran 109 l 4 cm (empat sentimeter);
- 1 (satu) buah tali warna putih kombinasi biru merah panjang sekitar $\pm$ 433 cm (empat ratus tiga puluh tiga sentimeter);
- 1 (satu) buah lakban warna hitam p 290 cm (dua ratus sembilan puluh sentimeter). l 3.5 cm (tiga koma lima sentimeter);
- 1 (satu) buah tali warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk picaso;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk dua part;
- 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hijau toska milik Saksi Devika Indera Raza;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe senter warna biru milik korban an. Matnur;
- 1 (satu) satu lakban warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung a05 warna hijau milik korban an. Matnur;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan Pada hari Senin 9 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sekitar depan rumah dinas di Telanaipura Kota Jambi dan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membuang mayat Korban di daerah Bayung Lencir yang Terdakwa tidak tahu dimana pastinya tetapi Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membuang mayat Korban di daerah Bayung Lencir;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sekira tanggal 30 Agustus 2024 di Kapal Roro dari perjalanan Kuala Tungkal menuju Kota Batam pada saat di dalam kapal



Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuannya hendak kemana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa hendak ke Kota Batam untuk mencari kerja dikarenakan tujuan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sama-sama hendak mencari kerja. Dikarenakan lamaran pekerjaan yang belum juga ada tanggapan dari perusahaan akhirnya Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk menginap di sebuah Hotel yang berada di Kota Batam sembari memikirkan rencana kedepan, oleh karena pekerjaan tidak dapat Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan Terdakwa tawarkan kalau ada orang cari mobil surat sebelah atau bodong karena hal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan pulang ke Jambi. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berangkat dari Hotel menuju pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi dan di dalam kapal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan merencanakan perbuatan tersebut lalu setelah sampai Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid Keesokan harinya sekira tanggal 9 September 2024 jam 05:30 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang berada tidak jauh dari Masjid tempat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan beristirahat sekira jam 05:40 WIB sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan kopi dan nasi gemuk untuk sarapan pagi pada saat sedang sarapan pemilik warung menanyakan "mau kemana bang?" kemudian Terdakwa menjawab "mau ke Jambi" lalu ditanya oleh pemilik warung "sudah ada travel ke Jambi?" kemudian dijawab Terdakwa jawab "belum bang" lalu pemilik warung menawarkan mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat kemudian Terdakwa menanyakan berapa banyak isi penumpangnya bang lalu dijawab pemilik warung "nggak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 (tiga) orang" dan dijawab oleh Terdakwa iya bang kemudian di telfonlah sopir travel oleh pemilik warung. datanglah 1 (satu) unit mobil Travel Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai oleh Korban melihat mobil travel sudah datang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membayar makanan dan minuman yang telah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan makan di warung tersebut lalu bergegas menaiki mobil travel. saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menaiki mobil Travel Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendapati ada 2 (dua) orang penumpang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tidak kenali salah satunya seorang wanita dengan posisi duduk di sebelah kursi sopir dan salah satunya lagi seorang pria yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang sopir dikarenakan sudah ada penumpang yang sudah ada dalam mobil tersebut Terdakwa duduk di bangku tengah tepatnya sebelah kiri dari penumpang laki-laki yang sudah ada dalam mobil tersebut, Sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di bangku penumpang paling belakang, setelah semua dari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan naik, mobil dijalankan oleh sopir travel menuju Jambi sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi Alexander Tasman meminta untuk berhenti di sebuah Masjid dikarenakan hendak membuang air besar, 15 (lima belas) menit menunggu Saksi Alexander Tasman buang air besar Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan, hingga pada akhirnya sekira jam 10:00 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di Simpang Rimbo kota Jambi untuk dikarenakan salah satu penumpang laki laki yang ada di dalam mobil tersebut meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren yang Terdakwa tidak ketahui nama dan daerah pesantren tersebut. Untuk menurunkan penumpang perempuan yang sebelumnya sudah ada di dalam mobil setelah penumpang turun Terdakwa pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di kursi penumpang di belakang Terdakwa dan di belakang Sopir, setelah mengantarkan kedua penumpang. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Tangkit karena Saksi Alexander Tasman ragu-ragu karena baru pertama melakukan perbuatan tersebut Saksi Alexander Tasman meminta diantarkan ke Kantor Walikota saja dengan cara pura-pura menelfon istri mengatakan bahwa istrinya belum pulang sesampai di Kantor Walikota Saksi Alexander Tasman masih ragu-ragu lalu Saksi Alexander Tasman minta antar ke Rumah Walikota dan di dekat sana Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Al Ikhsan langsung menjerat leher Korban dengan

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



menggunakan tali warna putih kombinasi biru merah dan Korban berontak setelah itu Saksi Alexander Tasman melakban muka Korban dibantu Terdakwa melakban tangan dan kakinya kemudian Korban di pindahkan ke bangku tengah Saksi Alexander Tasman pindah ke bangku sopir untuk mengendarai mobil tersebut sekitar perjalanan 2 (dua) Jam Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di daerah Bayung Lencir Saksi Al Ikhsan menyuruh berhenti dan mengatakan Saksi Al Ikhsan "berhenti disini aja" setelah itu Saksi Al Ikhsan turun dan melihat situasi dan mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Alexander Tasman "turunkan Korban disini saja" kemudian Saksi Al Ikhsan membuka pintu sebelah kiri dan kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengangkat badan Korban lalu diturunkan di tanah kemudian Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendorong Korban ke dalam jurang , setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melanjutkan perjalanan sampai di Daerah Lampung tepatnya terbangi besar mobil tersebut mogok dan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tinggalkan di bawah jembatan tol setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berjalan dan istirahat di semak-semak Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mencari angkot ke arah Tegineneng dan berjalan menuju Rumah Paman Terdakwa sesampai di rumah paman Terdakwa Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengobrol dan menceritakan semua kejadiannya Kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menginap selama satu malam, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berpisah dari tempat paman Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan diantar oleh paman Terdakwa Pergi ke travel untuk pergi setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya kemana, dan pada malam hari Terdakwa naik bis pergi ke arah di arah riau di daerah Kampar Kiri kemudian pulang lagi ke Daerah Lampung dan pada hari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsans sekira jam 10.30 WIB Terdakwa pergi naik bis dengan tujuan Sungai Lilin sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa tiba di daerah C3 Sungai Lilin Terdakwa tertidur di warung dan binggung tujuan mau kemana Sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa tertangkap;

- Bahwa untuk membeli lakban uang dari Terdakwa yang membeli Saksi Al Ikhsan dan Saksi Alexander Tasman dan untuk tali diambil dari mobilnya Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil, HP dan uang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan ambil dari Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaire : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Lebih Lebih Subsidaire : Pasal 365 ayat (1) Ayat (2) Ke-2 Ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Heri Susanto Bin Pono yang dihadapkan dalam

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam unsur ini adalah adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki secara hukum, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain dan mengaku sebagai milik sendiri adalah penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda berada padanya;

Menimbang, bahwa pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa, unsur menghilangkan unsur ini diliputi unsur kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkannya tersebut dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain (Franky Maitulang, 2013-129);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa maupun surat bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sekira tanggal 30 Agustus 2024 di Kapal Roro dari perjalanan Kuala Tungkal menuju Kota Batam pada saat di dalam kapal Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuannya hendak kemana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa hendak ke Kota Batam untuk mencari kerja dikarenakan tujuan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sama-sama hendak mencari kerja. Dikarenakan lamaran pekerjaan yang belum juga ada tanggapan dari perusahaan akhirnya Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk menginap di sebuah Hotel yang berada di Kota Batam sembari memikirkan rencana kedepan, oleh karena pekerjaan tidak dapat Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tawarkan kalau ada orang cari mobil surat sebelah atau bodong karena hal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan pulang ke Jambi. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berangkat dari Hotel menuju pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi dan di dalam kapal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan merencanakan perbuatan tersebut lalu setelah sampai Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid Keesokan harinya sekira tanggal 9 September 2024 jam 05:30 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang berada tidak jauh dari Masjid tempat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan beristirahat sekira jam 05:40 WIB sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan kopi dan nasi gemuk untuk sarapan pagi pada saat sedang sarapan pemilik warung menanyakan "mau kemana bang?" kemudian Terdakwa menjawab "mau ke Jambi" lalu ditanya oleh pemilik warung "sudah ada travel ke Jambi?" kemudian dijawab Terdakwa jawab "belum bang" lalu pemilik warung menawarkan mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat kemudian Terdakwa menanyakan berapa banyak isi penumpangnya bang lalu dijawab pemilik warung "nggak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 (tiga) orang" dan dijawab oleh Terdakwa iya bang kemudian di telfonlah sopir travel oleh pemilik warung. datanglah 1 (satu) unit mobil Travel Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai oleh Korban melihat mobil travel sudah datang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membayar makanan dan minuman yang telah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan makan di warung tersebut lalu bergegas menaiki mobil travel. saat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menaiki mobil Travel Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendapati ada 2 (dua) orang penumpang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tidak kenali salah satunya seorang wanita dengan posisi duduk di sebelah kursi sopir dan salah satunya lagi seorang pria yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang sopir dikarenakan sudah ada penumpang yang sudah ada dalam mobil tersebut Terdakwa duduk di bangku tengah tepatnya sebelah kiri dari penumpang laki-laki yang sudah ada dalam mobil tersebut, Sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di bangku penumpang paling belakang, setelah semua dari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan naik, mobil dijalankan oleh sopir travel

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



menuju jambi sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi Alexander Tasman meminta untuk berhenti di sebuah Masjid dikarenakan hendak membuang air besar, 15 (lima belas) menit menunggu Saksi Alexander Tasman buang air besar Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan, hingga pada akhirnya sekira jam 10:00 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di Simpang Rimbo kota jambi untuk dikarenakan salah satu penumpang laki laki yang ada di dalam mobil tersebut meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren yang Terdakwa tidak ketahui nama dan daerah pesantren tersebut. Untuk menurunkan penumpang perempuan yang sebelumnya sudah ada di dalam mobil setelah penumpang turun Terdakwa pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di korsi penumpang di belakang Terdakwa dan di belakang Sopir, setelah mengantarkan kedua penumpang. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Tangkit karena Saksi Alexander Tasman ragu-ragu karena baru pertama melakukan perbuatan tersebut Saksi Alexander Tasman meminta diantarkan ke Kantor Walikota saja dengan cara pura-pura menelfon istri mengatakan bahwa istrinya belum pulang sesampai di Kantor Walikota Saksi Alexander Tasman masih ragu-ragu lalu Saksi Alexander Tasman minta antar kan ke Rumah Walikota dan di dekat sana Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Al Ikhsan langsung menjerat leher Korban dengan menggunakan tali warna putih kombinasi biru merah dan Korban berontak setelah itu Saksi Alexander Tasman melakban muka Korban dibantu Terdakwa melakban tangan dan kakinya kemudian Korban di pindahkan ke bangku tengah Saksi Alexander Tasman pindah ke bangku sopir untuk mengendarai mobil tersebut sekitar perjalanan 2 (dua) Jam Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di daerah Bayung Lencir Saksi Al Ikhsan menyuruh berhenti dan mengatakan Saksi Al Ikhsan berhenti disini aja setelah itu Saksi Al Ikhsan turun dan melihat situasi dan mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan turunkan Korban disini saja kemudian Saksi Al Ikhsan membuka pintu sebelah kiri dan kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengangkat badan Korban lalu diturunkan di tanah kemudian Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendorong Korban ke dalam jurang , setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan sampai di daerah lampung tepatnya terbangi besar mobil tersebut mogok dan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tinggalkan di bawah jembatan tol setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berjalan dan istirahat di semak-semak Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mencari angkot ke arah Tegineneng dan berjalan menuju Rumah Paman Terdakwa sesampai di rumah paman Terdakwa Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengobrol dan menceritakan semua kejadiannya Kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menginap selama satu malam, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berpisah dari tempat paman Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan diantar oleh paman Terdakwa Pergi ke travel untuk pergi setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya kemana, dan pada malam hari Terdakwa naik bis pergi ke arah di arah riau di daerah Kampar Kiri kemudian pulang lagi ke Daerah Lampung dan pada hari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa pergi naik bis dengan tujuan Sungai Lilin sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa tiba di daerah C3 Sungai Lilin Terdakwa tertidur di warung dan bingung tujuan mau kemana Sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa mobil, HP dan uang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan ambil dari Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :R/13/IX/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kepolisian Daerah Jambi tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Erni Hadayani Situmorang,Sp,F.,MH telah melakukan pemeriksaan identitas jenazah seorang laki-laki dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun, dengan panjang badan 158 cm (seratus lima puluh delapan sentimeter), warna kulit hitam sudah mengalami pembusukan, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan lima buah lilitan lakban berwarna hitam dan bagian dalam berwarna putih dengan ukuran 290 cm (dua ratus sembilan puluh sentimeter) yang melingkar dari bibir bagian bawah sampai alis mata dan terdapat 4 (empat) buah lilitan tali berbahan nilon yang melilit secara sempurna dengan panjang seluruhnya 430 cm (empat ratus tiga puluh empat sentimeter), dan terdapat tanda-tanda jerata yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri dan terdapat patahnya tulang rawan gomdok. Serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada tulang tengkorak bagian depan hingga kebelakang dan terdapat patahan ditulang tengkorak, akibat jeratan tali pada leher menyebabkan patahnya tulang belakang bagian leher ke enam dan mengenai pembuluh darah besar arteri dan vena bagian leher sehingga menyebabkan pembuluh darah besar putus, hal inilah yang menimbulkan pendarahan hebat serta menyebabkan mati lemas. Ditambah lagi dengan adanya bekapan yang menutup kedua saluran napas hidung dan mulut. Sehingga hal tersebut mempercepat proses kematian. Dan tidak ditemukan luka kekerasan tajam;

Menimbang, berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor : B/1237/X/KES.22/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kepolisian Daerah Jambi tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bayangkara TK.II Jambi dr. Erni Handayani Situmorang, SpF, MH atas nama Tn MATNUR Bin H. UMAR dengan diagnosa "Death On Arrival (DOA);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tidak berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban karena target sopir travel yang akan diambil kendaraannya samar oleh Terdakwa namun dikarenakan adanya tawaran dari pemilik warung untuk memesan travel ke Jambi akhirnya Korban yang merupakan sopir travel mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang menjadi target untuk diambil kendaraannya sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa terhadap unsur Barang Siapa oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2: Unsur pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa maupun surat bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sekira tanggal 30 Agustus 2024 di Kapal Roro dari perjalanan Kuala Tungkal menuju Kota Batam pada saat di dalam kapal Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuannya hendak kemana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa hendak ke Kota Batam untuk mencari kerja dikarenakan tujuan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sama-sama hendak mencari kerja. Dikarenakan lamaran pekerjaan yang belum juga ada tanggapan dari perusahaan akhirnya Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk menginap di sebuah Hotel yang berada di Kota Batam sembari memikirkan rencana kedepan, oleh karena pekerjaan tidak dapat Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan Terdakwa tawarkan kalau ada orang cari mobil surat sebelah atau bodong karena hal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan pulang ke Jambi. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berangkat dari Hotel menuju pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi dan di dalam kapal



tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan merencanakan perbuatan tersebut lalu setelah sampai Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid Keesokan harinya sekira tanggal 9 September 2024 jam 05:30 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang berada tidak jauh dari Masjid tempat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan beristirahat sekira jam 05:40 WIB sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan kopi dan nasi gemuk untuk sarapan pagi pada saat sedang sarapan pemilik warung menanyakan "mau kemana bang?" kemudian Terdakwa menjawab "mau ke Jambi" lalu ditanya oleh pemilik warung "sudah ada travel ke Jambi?" kemudian dijawab Terdakwa jawab "belum bang" lalu pemilik warung menawarkan mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat kemudian Terdakwa menanyakan berapa banyak isi penumpangnya bang lalu dijawab pemilik warung "nggak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 (tiga) orang" dan dijawab oleh Terdakwa iya bang kemudian di telfonlah sopir travel oleh pemilik warung. datanglah 1 (satu) unit mobil Travel Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai oleh Korban melihat mobil travel sudah datang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membayar makanan dan minuman yang telah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan makan di warung tersebut lalu bergegas menaiki mobil travel. saat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menaiki mobil Travel Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendapati ada 2 (dua) orang penumpang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tidak kenali salah satunya seorang wanita dengan posisi duduk di sebelah kursi sopir dan salah satunya lagi seorang pria yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang sopir dikarenakan sudah ada penumpang yang sudah ada dalam mobil tersebut Terdakwa duduk di bangku tengah tepatnya sebelah kiri dari penumpang laki-laki yang sudah ada dalam mobil tersebut, Sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di bangku penumpang paling belakang, setelah semua dari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan naik, mobil dijalankan oleh sopir travel menuju jambi sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi Alexander Tasman meminta untuk berhenti di sebuah Masjid dikarenakan hendak membuang air besar, 15 (lima belas) menit menunggu Saksi Alexander Tasman buang air besar Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan, hingga pada akhirnya sekira jam 10:00 WIB Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di Simpang Rimbo kota jambi untuk dikarenakan salah satu penumpang laki laki yang ada di dalam mobil tersebut meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren yang Terdakwa tidak ketahui nama dan daerah pesantren tersebut. Untuk menurunkan penumpang perempuan yang sebelumnya sudah ada di dalam mobil setelah penumpang turun Terdakwa pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di korsi penumpang di belakang Terdakwa dan di belakang Sopir, setelah mengantarkan kedua penumpang. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Tangkit karena Saksi Alexander Tasman ragu-ragu karena baru pertama melakukan perbuatan tersebut Saksi Alexander Tasman meminta diantarkan ke Kantor Walikota saja dengan cara pura-pura menelfon istri mengatakan bahwa istrinya belum pulang sesampai di Kantor Walikota Saksi Alexander Tasman masih ragu-ragu lalu Saksi Alexander Tasman minta antar kan ke Rumah Walikota dan di dekat sana Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Al Ikhsan langsung menjerat leher Korban dengan menggunakan tali warna putih kombinasi biru merah dan Korban berontak setelah itu Saksi Alexander Tasman melakban muka Korban dibantu Terdakwa melakban tangan dan kakinya kemudian Korban di pindahkan ke bangku tengah Saksi Alexander Tasman pindah ke bangku sopir untuk mengendarai mobil tersebut sekitar perjalanan 2 (dua) Jam Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di daerah Bayung Lencir Saksi Al Ikhsan menyuruh berhenti dan mengatakan Saksi Al Ikhsan "berhenti disini aja" setelah itu Saksi Al Ikhsan turun dan melihat situasi dan mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Alexander Tasman "turunkan Korban disini saja" kemudian Saksi Al Ikhsan membuka pintu sebelah kiri dan kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengangkat badan Korban lalu diturunkan di tanah kemudian Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendorong Korban ke dalam jurang , setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melanjutkan perjalanan sampai di Daerah Lampung tepatnya terbangi besar mobil tersebut mogok dan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tinggalkan di bawah jembatan tol setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berjalan dan istirahat di semak-semak Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mencari angkot ke arah Tegineneng dan berjalan

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Rumah Paman Terdakwa sesampai dirumah paman Terdakwa Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengobrol dan menceritakan semua kejadiannya Kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menginap selama satu malam, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berpisah dari tempat paman Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan diantar oleh paman Terdakwa Pergi ke travel untuk pergi setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya kemana, dan pada malam hari Terdakwa naik bis pergi ke arah di arah riau di daerah Kampar Kiri kemudian pulang lagi ke Daerah Lampung dan pada hari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsans sekira jam 10.30 WIB Terdakwa pergi naik bis dengan tujuan Sungai Lilin sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa tiba di daerah C3 Sungai Lilin Terdakwa tertidur di warung dan bingung tujuan mau kemana Sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa mobil, HP dan uang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan ambil dari Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :R/13/IX/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kepolisian Daerah Jambi tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Erni Hadayani Situmorang,Sp,F,MH telah melakukan pemeriksaan identitas jenazah seorang laki-laki dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun, dengan panjang badan 158 cm (seratus lima puluh delapan sentimeter), warna kulit hitam sudah mengalami pembusukan, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan lima buah lilitan lakban berwarna hitam dan bagian dalam berwarna putih dengan ukuran 290 cm (dua ratus sembilan puluh sentimeter) yang melingkar dari bibir bagian bawah sampai alis mata dan terdapat 4 (empat) buah lilitan tali berbahan nilon yang melilit secara sempurna dengan panjang seluruhnya 430 cm (empat ratus tiga puluh empat sentimeter), dan terdapat tanda-tanda jerata yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kanan dan kiri dan terdapat patahnya tulang rawan gomdok.Serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada tulang tengkorak bagian depan hingga kebelakang dan terdapat patahan ditulang tengkorak, akibat jeratan tali pada

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



leher menyebabkan patahnya tulang belakang bagian leher ke enam dan mengenai pembuluh darah besar arteri dan vena bagian leher sehingga menyebabkan pembuluh darah besar putus, hal inilah yang menimbulkan pendarahan hebat serta menyebabkan mati lemas. Ditambah lagi dengan adanya bekapan yang menutup kedua saluran napas hidung dan mulut. Sehingga hal tersebut mempercepat proses kematian. Dan tidak ditemukan luka kekerasan tajam;

Menimbang, berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor: B/1237/X/KES.22/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kepolisian Daerah Jambi tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Jambi dr. Erni Handayani Situmorang, SpF, MH atas nama Tn MATNUR Bin H. UMAR dengan diagnose "Death On Arrival (DOA);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, dimana langsung menjerat leher Korban dengan menggunakan tali warna putih kombinasi biru merah dan Korban berontak setelah itu Saksi Alexander Tasman melakban muka Korban dibantu Terdakwa melakban tangan dan kakinya kemudian Korban di pindahkan ke bangku tengah kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengangkat badan Korban lalu diturunkan di tanah kemudian Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendorong Korban ke dalam jurang. Saksi Alexander, Saksi Al Ikhsan, dan Terdakwa mengambil mobil, HP dan uang dari Korban sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3: Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sekira tanggal 30 Agustus 2024 di Kapal Roro dari perjalanan Kuala Tungkal menuju Kota Batam pada saat di dalam kapal Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuannya hendak kemana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab bahwa hendak ke Kota Batam untuk mencari kerja dikarenakan tujuan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sama-sama hendak mencari kerja. Dikarenakan lamaran pekerjaan yang belum juga ada tanggapan dari perusahaan akhirnya Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk menginap di sebuah Hotel yang berada di Kota Batam sembari memikirkan rencana ke depan, oleh karena pekerjaan tidak dapat Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan Terdakwa tawarkan kalau ada orang cari mobil surat sebelah atau bodong karena hal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan pulang ke Jambi. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berangkat dari Hotel menuju pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala Tungkal Provinsi Jambi dan di dalam kapal tersebut Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan merencanakan perbuatan tersebut lalu setelah sampai Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid Keesokan harinya sekira tanggal 9 September 2024 jam 05:30 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang berada tidak jauh dari Masjid tempat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan beristirahat sekira jam 05:40 WIB sesampainya di warung tersebut Terdakwa memesan kopi dan nasi gemuk untuk sarapan pagi pada saat sedang sarapan pemilik warung menanyakan “mau kemana bang?” kemudian Terdakwa menjawab “mau ke Jambi” lalu ditanya oleh pemilik warung “sudah ada travel ke Jambi?” kemudian dijawab Terdakwa jawab “belum bang” lalu pemilik warung menawarkan mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat kemudian Terdakwa menanyakan berapa banyak isi penumpangnya bang lalu dijawab pemilik warung “nggak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 (tiga) orang” dan dijawab oleh Terdakwa iya bang kemudian di telfonlah sopir travel oleh pemilik warung. datanglah 1 (satu) unit mobil Travel Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai oleh Korban melihat mobil travel sudah datang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan membayar makanan dan minuman yang telah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan makan di warung tersebut lalu bergegas menaiki mobil travel. saat Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menaiki mobil Travel Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendapati ada 2 (dua) orang penumpang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tidak kenali salah satunya seorang wanita dengan

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



posisi duduk di sebelah kursi sopir dan salah satunya lagi seorang pria yang duduk di bangku penumpang tepatnya di belakang sopir dikarenakan sudah ada penumpang yang sudah ada dalam mobil tersebut Terdakwa duduk di bangku tengah tepatnya sebelah kiri dari penumpang laki-laki yang sudah ada dalam mobil tersebut, Sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di bangku penumpang paling belakang, setelah semua dari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan naik, mobil dijalankan oleh sopir travel menuju jambi sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi Alexander Tasman meminta untuk berhenti di sebuah Masjid dikarenakan hendak membuang air besar, 15 (lima belas) menit menunggu Saksi Alexander Tasman buang air besar Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan, hingga pada akhirnya sekira jam 10:00 WIB Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di Simpang Rimbo kota jambi untuk dikarenakan salah satu penumpang laki laki yang ada di dalam mobil tersebut meminta di turunkan di daerah tersebut, setelah menurunkan salah satu penumpang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu pesantren yang Terdakwa tidak ketahui nama dan daerah pesantren tersebut. Untuk menurunkan penumpang perempuan yang sebelumnya sudah ada di dalam mobil setelah penumpang turun Terdakwa pindah ke kursi depan samping sopir sedangkan Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan duduk di korsi penumpang di belakang Terdakwa dan di belakang Sopir, setelah mengantarkan kedua penumpang. Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Tangkit karena Saksi Alexander Tasman ragu-ragu karena baru pertama melakukan perbuatan tersebut Saksi Alexander Tasman meminta diantarkan ke Kantor Walikota saja dengan cara pura-pura menelfon istri mengatakan bahwa istrinya belum pulang sesampai di Kantor Walikota Saksi Alexander Tasman masih ragu-ragu lalu Saksi Alexander Tasman minta antarkan ke Rumah Walikota dan di dekat sana Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Al Ikhsan langsung menjerat leher Korban dengan menggunakan tali warna putih kombinasi biru merah dan Korban berontak setelah itu Saksi Alexander Tasman melakban muka Korban dibantu Terdakwa melakban tangan dan kakinya kemudian Korban di pindahkan ke bangku tengah Saksi Alexander Tasman pindah ke bangku sopir untuk mengendarai mobil tersebut sekitar perjalanan 2 (dua) Jam Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sampai di daerah Bayung Lencir Saksi Al Ikhsan menyuruh berhenti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Saksi Al Ikhsan “berhenti disini aja” setelah itu Saksi Al Ikhsan turun dan melihat situasi dan mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Alexander Tasman “turunkan Korban disini saja” kemudian Saksi Al Ikhsan membuka pintu sebelah kiri dan kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengangkat badan Korban lalu diturunkan di tanah kemudian Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mendorong Korban ke dalam jurang , setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melanjutkan perjalanan sampai di Daerah Lampung tepatnya terbangi besar mobil tersebut mogok dan Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan tinggalkan di bawah jembatan tol setelah Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berjalan dan istirahat di semak-semak Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mencari angkot ke arah Tegineneng dan berjalan menuju Rumah Paman Terdakwa sesampai di rumah paman Terdakwa Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan mengobrol dan menceritakan semua kejadiannya Kemudian Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan menginap selama satu malam, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan berpisah dari tempat paman Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan diantar oleh paman Terdakwa Pergi ke travel untuk pergi setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya kemana, dan pada malam hari Terdakwa naik bis pergi ke arah di arah riau di daerah Kampar Kiri kemudian pulang lagi ke Daerah Lampung dan pada hari Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan sekira jam 10.30 WIB Terdakwa pergi naik bis dengan tujuan Sungai Lilin sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa tiba di daerah C3 Sungai Lilin Terdakwa tertidur di warung dan bingung tujuan mau kemana Sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa mobil, HP dan uang yang Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan ambil dari Korban;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, dimana ketika Terdakwa menawarkan kalau ada orang cari mobil surat sebelah atau bodong karena hal tersebut, Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan memutuskan pulang ke Jambi, datanglah 1 (satu) unit mobil Travel Toyota Fortuner warna putih Nopol BH 1455 GJ yang dikendarai oleh Korban. Kemudian Saksi Alexander Tasman meminta diantarkan ke Rumah Walikota dan di dekat sana Terdakwa, Saksi Alexander Tasman dan Saksi Al Ikhsan melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Al Ikhsan langsung menjerat leher Korban Saksi Alexander Tasman melakban muka Korban dibantu

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakban tangan dan kakinya lalu Korban diturunkan dan didorong ke dalam jurang sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan subsidair melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja hitam panjang merk marimo, 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk level nine, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk bontex, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang tanpa merk ukuran 109 l 4 cm (empat sentimeter), 1 (satu) buah tali warna putih kombinasi biru merah panjang sekitar $\pm$ 433 cm (empat ratus tiga puluh tiga sentimeter), 1 (satu) buah lakban warna hitam p 290 cm (dua ratus sembilan puluh sentimeter). l 3.5 cm (tiga koma lima sentimeter), 1 (satu) buah tali warna biru, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk picaso, 1 (satu) buah tas warna hitam merk dua part, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realmi warna hijau toska milik Saksi Devika Indera Raza, 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe senter warna biru milik korban an. Matnur, 1 (satu) satu lakban warna biru, 1 (satu) buah handphone merk samsung a05 warna hijau milik korban an. Matnur merupakan hasil dari kejahatan bersama-sama, maka dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara Alexander Tasman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa, meninggalkan kesedihan bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sadis;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO BIN PONO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO BIN PONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, dan dilakukan dengan maksud tertentu” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kemeja hitam panjang merk marimo;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk level nine;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk bontex;
 - 1 (satu) buah peci warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang tanpa merk ukuran 109 l 4 cm (empat sentimeter);
 - 1 (satu) buah tali warna putih kombinasi biru merah panjang sekitar $\pm$ 433 cm (empat ratus tiga puluh tiga sentimeter);
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam p 290 cm (dua ratus sembilan puluh sentimeter). l 3.5 cm (tiga koma lima sentimeter);
 - 1 (satu) buah tali warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk picaso;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk dua part;
 - 1 (satu) buah handphone merk realmi warna hijau toska milik Saksi Devika Indera Raza;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe senter warna biru milik korban an. Matnur;
 - 1 (satu) satu lakban warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung a05 warna hijau milik korban an. Matnur;
- dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara Alexander Tasman

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H. dan Suwarjo S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman. J.A, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Otto Edwin, S.H.,M.H..

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

TTD

Suwarjo, S.H.

Panitera Penganti

TTD

Arif Budiman. J.A, S.H., M.H.